

قوانين
الاحوال الشخصية
والميراث والوصية
والولاية علي المال
حسب احداث التعديلات

القانون رقم " 25 " لسنة 1920
بأحكام النفقة وبعض مسائل الاحوال
الشخصية المعدل بالقانون رقم 100
لسنة 1985

الباب الاول
في النفقة
القسم الاول . في النفقة والعدة

مادة 1

تجب النفقة للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه لو حكما حتي لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين

ولا يمنع مرض الزوجة من إستحقاقها للنفقة

وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضي به الشرع .

ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، أو إمتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق ، أو إضطرت إلي بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها .

ولا يعتبر سبب لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية

- دون إذن زوجها في الاحوال التي تباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جري به عرف أو قضت به ضرورة .

ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط منسوب بإساءة إستعمال الحق . أو مناف لمصلحة الاسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه .

وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق مع وجوبه ، ولا تقسط الا بالاداء او الابرء .
ولا تسمع دعوي النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوي .
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد علي ما يفي بحاجتها الضرورية ،
ويكون له من نفقة الزوجة امتياز علي جمع اموال الزوج ، ويتقدم في مرتبة علي ديون النفقة الاخرى .

مادة 2

المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً كما في المادة السابقة من تاريخ الطلاق .

مادة 3

ملغاة

القسم الثاني في العجز عن النفقة

مادة 4

إذا امتنع الزوج عن الانفاق علي زوجته فإذا كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل عنه معسر أو موسر ولكن اصر علي عدم الانفاق طلق عليه القاضي في الحال ، وإن ادعي العجز فإن لم يثبت طلق عليه حالاً وإن اثبتة أمهله مدة لا تزيد علي شهر ، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك .

مادة 5

إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله ، وإن لم يكن له مال ظاهر اعذر عليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلاً ، فإن لم يرسل ما تتفق منه زوجته علي نفسها أو لن يحضر للانفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الاجل .
فإن كان بعيد الغية لا يسهل الوصول إليه ، إن كان مجهول المحل أو كان مفقوداً وثبت لا مال له تتفق منه الزوجة طلق عليه القاضي وتسري أحكام هذه المادة علي المسجون الذي يعسر بالنفقة .

مادة 6

تطلق القاضي لعدم الانفاق بقع رجيعاً وللزوج أن يرجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للانفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للانفاق لم تصح الرجعة .

الباب الثاني

في المفقود

مادة 7

ملغاة

مادة 8

إذا جاء المفقود أو لم يجيء وتبين أنه حي فزوجه له ، ما لم يتمتع الثاني بها غير عالم بحياة الاول فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياة كانت للثاني ما لم يكن عقدة في عدة وفاة الاول .

الباب الثالث

في التفريق للعيب

مادة 9

للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل .

ولا يمكنها المقام معه الا بضرر كالجنون والجدام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالو بعد طلاق بائن .

مادة 10

الفرقة بالعيب طلاق بائن .

مادة 11

يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها .

الباب الرابع

في احكام متفرقة

مادة 12

ملغاة

مادة 13

علي وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويسري العمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929

خاص ببعض أحكام الاحول الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985

1- الطلاق

مادة 1

لا يقع طلاق السكران والمكرة .

مادة 2

لا يقع الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة .

مادة 3

الطلاق المقترن لعدد لفظا أو اشارة لا يقع إلا واحدة

مادة 4

كنايات الطلاق وهي ما تحتل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلي بالنية .

مادة 5

كل طلاق رجعيًا إلا المكمل لثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق علي مال وما نص علي كونه بائنا في هذا القانون

والقانون رقم 25 لسنة 1929 .

مادة 5

مكررا علي المطلق أن يوثق شهادة طلاقه لدي الموثق المخ-تص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق .

وتعتبر الزوجة علما بالطلاق بحضورها توثيقة ، فإذا لم تحضره كان علي الموثق العان إيقاع الطلاق لشخصها علي يد

محضر ، وعلي الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلي المطلقة أو من ينوب عنها ، وفق الاجراءات التي يصدر بها قرار

من وزير العدل .

وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاة الزوج عن الزوجة فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ عملها به .

2- الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر

مادة 6

إذا إدعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحتى يطلقها القاضي طلبة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما فاذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمن وقضي علي الوجه المبين بالمواد 7 . 8 . 9 . 10 . 11

مادة 7

يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين أن امكن ولا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة علي الاصلاح بينهما .

مادة 8

- أ- يشتمل قرار بحث الحكمين علي تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما علي الا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك ، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمة بعدل وامانة .
- ب- يجوز للمحكمة أن تعطي الحكمين مهلة أخرى هو واحد لا تزيد علي ثلاثة اشهر فان لم يقدموا تقريرهما اعتبرهما غير متفقين .

مادة 9

لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع احد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم اخطارة وعلي الحكمين ان اسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الاصلاح بينهما علي أية طريقة ممكنة .

مادة 10

إذا عجز الحكمان عن الاصلاح

- أ- فان كانت الاساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشئ من حقوق الزوجية الكثرية علي الزواج والطلاق .
- ب- وإذا كانت الاساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر انه تلزم به الزوجة .
- ج- وإذا كانت الاساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل او ببذل بتناسب مع نسبة الاساءة
- د- وان جهل الحال فلم يعرف المسمى منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل

مادة 11

علي الحكمين ان يرقعا تقريرهما إلي المحكمة مشتملا علي الاسباب التي بني عليها فان لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة علي الاصلاح وحلفته اليمين اليمين المبينة في المادة 8 وإذا اختلفوا لو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد صارت محكمة في أثبات وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لهم استحالة العشرة بينهم واسرت الزوجة عن الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهم بطلقة بائنة مع اسقاط حقوق الزوجة المالية كلها بعضها والزامها بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله

مادة 11

مكررة علي الزوج ان يكر في وسيطة الزواج بحالته الاجتماعية فذا كان متزوجا فعليه ان يبين في الاقرار اسم الزوجة أو الزوجات التي في عصمته ومحل اقامتهن وعلي الموفق اختارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول .

ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مدي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد الا يتزوج عليها .

فإذا عجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلاقها عليه طلاقه بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطلاق في لهذا السبب من بمضي سنة من تاريخ علمها الزواج بأخري إلا اذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ويتجدد حقها في طلب التطلاق كلما تزوج بأخري

وإذا كانت الزوجة الجديد لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطلاق بذلك .

مادة 11 مكرر ثانيا

فاذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع .

وتعتبر ممتنع دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج ايها العودة بعلان علي يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه ان يبين في هذا الاعلان المسكن .

وللزوجة حق الاعتراض علي هذا امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثون يوما من تاريخ هذا الاعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الوجة الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته والا حكم بعدم قبول اعتراضها . ويعتد بوقوف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد .

وعلي المحكمة عند نظر الاعتراض او بناء علي طلب احد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهم صالحهم باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة ، فأذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطلاق اتخذت المحكمة اجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلي 11 من هذا القانون .

3- التطلاق لغيبه الزوج أو لحبسة

مادة 12

اذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول حار لزوجته ان تطلب إلي القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مالة تستطيع النفاق منه .

مادة 13

أن أمكن الوصول الرسائل إلي الغائب ضرب له القاضي اجلا واعذر اليه بانه يطلقها عليه ان لم يحضر للاقامة معها او ينقلها إليه او يطلقها .

فاذا انقضي الاجل ولم يفعل ولم يبدي عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما بتطليقها بائنه .

وان لم يمكن وصول الرسائل إلي الغائب طلقها القاضي عليه بلا اعدار أو ضرب اجل .

مادة 14

لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة بالحرية مدة ثلاثة سنين فأكثر أن تطلب إلي القاضي بعد مضي سنة من حبسة التطلاق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه .

4- دعوي النسب

مادة 15

لا تستطيع عند الانكار دعوي النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة اثت له بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفي عنها زوجها اتت به لاكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .

5- النفقة الوعدة

مادة 16

تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا علي الا نقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية .

وعلي القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفير شروطة ان يعرض للزوجة ولصغارها منه في مدة اسبوعين علي الاكثر من تاريخ رفع الدعوي نفقة مؤقتة بحاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلي حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .

للزواج ان يجري المقاصة بين نا أداه من النفقة وبين النفقة المحكوم بها علي نهاية ، بحيث لا يقل ما تقضيه المحكمة للزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية .

مادة 17

لا تسمع الدعوي لنفقة عدة لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق .

كما أنه لا تسمع عند الانكار دعوي الارث بسبب الزوجية المطلقة توفي زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .

مادة 18

لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة لا تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صورة الا بمقدار ما يمكن سنة من تاريخ الطلاق .

مادة 17

مكرر الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة .
عدها متعة تقدر بنفقة سنتين علي الاقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، ويجوز ان يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة علي اقساط .

مادة 18

مكرر ثانيا إذا لم يكن للصغير مال فنفقة علي ابيه .
وتستمر نفقة الاولاد علي ابيهم إلي ان تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلي ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا علي الكسب المناسب ، فإن اتمها عاجزا عن الكسب لافة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لامثلة و لا استعداد ، أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته علي أبيه .
ويلتزم الاب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يسارة وبما يكفل للاولاد العيش في المستوي اللائق بأمثالهم .
وتستحق نفقة الاولاد علي ابيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم .

مادة 18

مكرر ثالثا علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغارة من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقبل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلقة مدة الحضانة .
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلقة ان يستقبل به اذا هيا لهم المسكن المستقبل المناسب بعد انقضاء مدة العدة .

ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحزونين ولها فإذا انتهت مدة .

الحضانة فللمطلق أن يعود للمكس مع اولاده إذا كان من حقة إبتداء الاحتفاظ به قانونا .
وللنيابة العامة ان تصدر قرارا قيما يثور من منازعات بشأن جيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتي تفصل المحكمة فيها .

مادة 19

إذا اختلفت الزوجان في مقدار المهر فالبينة علي الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا اذا ادعي مالا يصبح ان يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم مهر المثل .

وكذلك الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتها

7- سن الحضانة

مادة 20

ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغير سن العشرة وبلوغ الصغيرة النتي عشرة سنة ، ويجوز للقاضي بعد هذه .

السن ابقاء الصغير حتي سن الخامسة عشرة والصغيرة حتي تتزوج في يد الحضنة دون اجر حضانة اذا تبين ان مصلحتها تقضي ذلك .

ولكل من الابوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين .

وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا تظمها القاضي علي ان تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا .

ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا ، ولكن إذا إمتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذر القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلي من يلية من أصحاب الحق فيها لمدة يقرها .

ويثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء ، مقدما فيه من يلي الام ، علي من يلي الاب ، ومعتبرا فيه الاقتراب من الجهتين علي الترتيب التالي :

الام فأم الام وأن علت فإن الاب وان علت فالاخوات الشقيقات فالاخوات الاب ، فبنت الاخت الشقيقة فبنت الاخت الام ، فالاخوات بالترتيب المتقدمة في الاخوات فبنت الاخت الاب فبنت الاخ بالترتيب المذكور ، فخالات الام بالترتيب المذكور ، فعمات الاب بالترتيب المذكور

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء ، أو لم يكن منهم أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء ، وانتقل الحق في الحضانة إلي العصابة من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الارث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح علي الاخوة .

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء . أنتقل الحق في الحضانة إلي محارم الصغير من الرجال غير العصابات علي الترتيب الاتي الجد الام ، ثم الاخ الام ، ثم أبن الاخ الام ، ثم الخال الشقيق ، فالخال الاب فالخال الام .

8- المفقود

مادة 21

بحكم بموت المفقود لاذي يغلب عليه الهلاك بعد اربع سنوات من تاريخ فقدة ميتا بعد مضي سنة من تاريخ فقدة في حالة ما إذا ثبت انه كان علي ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت ، أو كان من أفراد اقوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الاحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب نعاها الهلاك ، قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا امواتا في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .

وفي الاحوال الاخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلي القاضي علي الا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلي معرفة ان كان المفقود حيا أو ميتا .

مادة 22

عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع بإعتبار ميتا علي الوجه المبين في المادة السابقة تعتمد زوجة عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثة الموجدین وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الاثار الاخری .

أحكام عامة

مادة 23

المراد بالسنة في المواد من 12 : 18 هي السنة التي عدد أيامها 365 يوما .

مادة 23

مكررا يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنية أو باحدي هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الاحكام المنصوص عليها في المادة 5 مكررا من هذا القانون .
كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا ادلي للموقف ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال اقامته زوجة أو زوجاته أو مطلقته .

علي خلاف ما هو مقرر في المادة 11 مكرر .

ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد علي شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز ايضا الحكم بعزلة أو وقفة عن عملة لمدة لا تجاوز سنة .

مادة 24

تلغي المواد 3 ، 7 ، 12 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والتي تتضمن احكاما بشأن النفقة ومسائل الخري متعلقة بالاحوال الشخصية .

مادة 25

علي وزير الحاقانية تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
تأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .

الميراث

القانون رقم 77 لسنة 1943

بشأن المواريث

مادة 1

يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة بالمواريث والاحكام المرافقة لهذا القانون .

مادة 2

علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية .

أحكام المواريث

الباب الاول أحكام عامة

مادة 1

يستحق الارث بموت المورث أو بعترارة ميتا بحكم القضي .

مادة 2

يجب تاتستحقا الارث تحقق حياة الوراث ةاوقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا .

ويكون الحمل مستحقا للارث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 43

مادة 3

إذا مات اقنان ولم يعلم ايهما مات أولا فلا استحقاق لاحدهما في تركة الاخر سواء اكان موتهما في حاث واحد أو لا .

مادة 4

يؤدي من التركة بحسب الترتيب الاتي :

أولا ما يكفي لتجهيز الميت وما تلزمة نفقة من الموت إلي الدفن .

ثانيا ديون الميت .

ثالثا ما أوصي به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية . ويوزع ما بقي بعد ذلك علي الورثة ، فإذا لم يوجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الاتي :

أولا إستحقاق من أقر له الميت بنسب علي غيره .

ثانيا ما أوصي به فيما واد علي الحد الذي تنفذ فيه الوصية فإذا لم يوجد من هؤلاء الت التركة أو ما بقي منها إلي الخزانة العامة .

مادة 5

من موانع الارث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا اصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شاهدته إلي الحكم بالاعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر 15 سنة وتعمد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي .

مادة 6

لا توارث بين مسلم وغير مسلم .

ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض واختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع من توريث الاجنبي عنها .

الباب الثاني

في أسباب الارث وانواعه

مادة 7

اسباب الرث : الزوجية والقربة والعصوبة السببية ، ويكون الارث بالزوجية بطريقة الفرض ويكون الارث بالقربة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما معا ، أو بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب والرد .

فإذا كان لوارث جهتا إؤث ورث بهما معا مع مراعاة احكام .

القسم الاول - في الارث بالفرض

مادة 8 الفرض سهم مقدر للوراث في التركة ، ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم :

الاب ، الزوجة ، البنات ، الابن وإن نزل ، الاخوات لاب أو أم ، الاخوات الاب الام ، الجدة الصحيحة وإن علت.

مادة 9

مع مراعاة حكمالمادة 21 للاب فرض السدس إذا وجد للميت ولد أبن وإن نزل والجد الصحيح هو الذي لا يدخل في النسبة الي الميت أنثي ، وله فرض السدس علي الوجه المبين في الفقرة السابقة .

مادة 10

لاولاد الام فرض السدس للواحد والثلث للثنتين فأكثر ذكورهم واناثهم في القسمة سواء .

وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الام الاخ الشقيق أو الاخوة الاشقاء بالانفراد أو مع اخت شقيقة أو أكثر ، ويقسم الثلث بينهم جميعا علي الوجه المتقدم .

مادة 11

للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل .
وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل ، والثلث مع الولد وولد الابن نزل . وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في الحكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته ..

مادة 12

مع مراعاة حكم المادة 19 :

- أ- للواحدة من البنات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان .
- ب- ولبنات الابن الفرض المتقدم ذكرة عند عدم وجود بنت أو بنت أبن اعلي منهن درجة ، ولهن واحدة أو أكثر - السدس مع البنت أو بنت الابن الاعلي درجة .

مادة 13

مع مراعاة حكم المادتين 19 ، 20 :

- أ- للواحدة من الاخوات الاشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان .
- ب- وللأخوات الاب الفرض المتقدم ذكرة عند عدم وجود أخت شقيقة ، ولهن واحدة أو أكثر السدس مع الاخت الشقيقة .

مادة 14

للام فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنتين أو أكثر من الاخوة والاخوات ولها الثلث في غير هذه الاحوال غير انها إذا اجتمعت مع احد الزوجين والاب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض الزوج .
والجدة الصحيحة هي أم احد الابوين أو الجد الصحيح وإن علت وللجدة أو الجدات السدس ، ويقسم بينهم علي السواء لا فرق بين ذات قرلبة وذات قرابتين .

مادة 15 إذا زادت انصباة اصحاب الفروض علي التركة قسمت بينهم بنسبة انصباهم في الارث .

القسم الثاني - في الارث بالتعصيب

مادة 16

إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد لم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب والعصبة من النسبة ثلاثة أنواع :

1- عصبة بالنفس .

2- عصبة بالغير .

3- عصبة مع الغير .

مادة 17

للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها علي بعض في الارث علي الترتيب الاتي :

- 1- البنوة : وتشمل الابناء وأبناء الابن نزل .
- 2- الابوة : وتشمل الاب والجد الصحيح وإن علا .
- 3- الاخوة : وتشمل الاخوة الابوين والاخوة لآب وأبناء الاخ والابوين وأبناء الاخ وإن نزل كل منهما .

4- العمومة : وتشمل أعمام الميت وأعمام ابية وأعمام جدة الصحيح وإن علا سواء كانوا لابوين أم الاب وأبناء من ذكروا وإبناء ابنائهم وإن نزلوا .

مادة 18

إذا اتحدت العصبة بالنفس فيالجهة كان المستحق للارث لأقربهم درجة للميت .
فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بالقوة . فمن كان ذات قاربتين للميت قدم علي من كان ذا قرابة واحدة .
فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الارث بينهم علي السواء .

مادة 19

العصبة بالغير هن :

- 1- البنات مع الابناء .
- 2- بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإذا نزل إذا كانوا في درجتين مطلقا أو كانوا منهم إذا لم ترثن بغير ذلك .
- 3- الاخوات لابوين مع الاخوة الابوين والاخوات لاب مع الاخوة لاب .
- 4- ويكون الارث بينهم في هذه الاحوال للذكر مثل حظ الانثيين .

مادة 20

العصبة مع الغير هن :

الاخوات لابوين أو لاب من البنات أو بنات الابن وإن نزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض . وفي هذه الحالة يعتبرون بالنسبة لباقي العصبات كالاخوة لابوين أو لاب ويأخذن احكامهم في التقديم بالجهة والدرجة ولاقوة .

مادة 21

إذا اجتمع الاب أو الجد مع البنات أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب .

مادة 22

إذا اجتمع الجد مع الاخوة والاخوات لابوين أو لاب كانت له حالتان :
الاولي : أن يقاسمهم كأخ إن كامو ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا وإناثا عصبين مع الفرع الوارث من الاناث .
الثانية : أن يأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض بطرق التعصيب إذا كان مع اخوات لم يعصبين بالذكور أو مع الفرع الوارث من الاناث .

علي أنه إذا كانت المقاسمة أو الارث بالتعصب علي الوجه المتقدم تحرم الجد من الارث أو تنقصه عن السدس واعتبر صاحب فرض السدس ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الاخوة أو الاخوات لاب .

الباب الثالث

في الحجب

مادة 23

الحجب هو ان يكون لشخص اهلية الارث ولكنة لا يرث بسبب وجود وارث اخر والمحجوب يحجب غيره .

مادة 24

المحروم من الرث لمانع من موانعة لا يحجب احدا من الورثة .

مادة 25

تحجب الام الجدة الصحيحة مطلقا وتحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة ويحجب الاب الجدة لاب . كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت اصلا له .

مادة 26

يحجب اولاد الام كل من الاب والجد الصحيح وان علا والولد وولد الابن وان نزل .

مادة 27

يحجب كل من الابن وابن الابن وان نزل بنت الابن التي تكون انزل منه درجة ويحجبها ايضا بنتان أو بنتا ابن اعلا منهما درجة ما لم يكن معها يعصبها طبقا لحكم المادة 19

مادة 28

تحجب الاخت الاب كل من الاب والابن وابن الابن وان نزل والاب .

مادة 29

تحجب الاخت الاب كل من الاب والابن وابن الابن وان نزل كما يحجبها الاخ ولاويين والاخت لابيويين إذا كانت عسبة مع غيرها طبقا لحكم المادة 20

والاختان لابيويين اذا لم يوجد أخ لاب .

الباب الرابع في الرد

مادة 30

إذا لم تستغرق الفرض التركة ولم توجد عسبة من النسب رد الباقي علي غير الزوجين من أصحاب القروض بنسبة فروضهم ، ويرد باقي التركة إلي احد الزوجين اذا لم يوجد عسبة

من النسب أو احد اصحاب القروض النسبية أو احد من ذوي الارحام .

الباب الخامس : في ارث ذوي الارحام

مادة 31

اذا لم يوجد أحد من العسبة بالنسب ولا احد من ذوي القروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوي الارحام .

وذوو الارحام اربعة اصناف مقدم بعضها علي بعض في الارث علي الترتيب الاتي :

الصف الاول : أولاد البنات وان نزلوا ، وأولاد بنات الابن وان نزلوا .

الصف الثاني : الجد غير الصحيح وان علا ، والجدة غير الصحيحة وان علت .

الصف الثالث : ابناء الاخوة لام وأولادهم وان نزلوا ، وأولاد الاخوات لابيويين أو لاحدهما وان نزلوا ، وبنات الاخوة

لابويين أو لاحدهما وأولادهم وان نزلوا ، وبنات ابناء الاخوة لابيويين أو لاب وان نزلوا ، وأولادهم وان نزلوا .

الصف الرابع :

يشمل ست طوائف مقدم بعضها علي بعض في الارث علي الترتيب الاتي :

الاولي : اعمام الميت لام وعماته واخواله وخالاته لابيويين أو لاحدهما .

الثانية : اولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا وبنات اعمام الميت لابيويين أو لاب وبنات ابنائهم وان نزلوا وأولاد

من ذكرنا وان نزلوا .

الثالثة : اعمام ابي الميت لام وهماته واخواله وخالاته لابيويين او الحدهما واعمام ام الميت وعماتهما واخوالها لابيويين او

لاحدهما .

الرابعة : اولاد من ذكروا في الفقرة الستبة وان نزلوا ، وبنات اعمام اب الميت لابيويين أو الب وبنات ابنات وان نزلوا ،

وأولاد من ذكرنا وان نزلوا .

الخامسة : أعمام اب اب الميت لام ، واعمام اب ام الميت وعماتهما واهوالهما وخالاتهما لابيويين او لاحدهما . واعمام

ام ام الميت وام ابيه وعماتهما واخوالهما وخالاتهما لابيويين او الاحدهما .

السادسة : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا . زينات اب اب الميت لابوين أو الاب وبنات البنائهم وان نزلوا ،وأولاد من ذكروا وان نزلوا وهكذا .

مادة 32

الصف الأول من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم إلي الميت درجة . فإن ايتوا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولي من ولد ذوي الرحم .

وان استوا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض او كانوا كلهم يلون لصاحب فرض اشتركوا في الارث .

مادة 33

الصف الثاني من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم إلي الميت درجة فن استوا في الدرجة قدم من كان يلي صاحب فرض وان استوا في الدرجة وليس فيهم من يلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يلون بصاحب فرض فان تحدا في حيز القرابة اشتركوا في الارث وان اختلفوا في الحيز فالثلثان لقربة الاب والثلث لقرابة الام .

مادة 34

الصف الثالث من ذوي الارحام او الهم بالميراث اقربهم إلي الميت درجة ، فان استوا في الدرجة وكان فيهم ولد عصب فهو أولي من ولد ذي الرحم ، والاقدم اقواهم قرابة للميت .

فمن كان اصلة الابوين فهم أولي ممن كان اصلة لاب ، ومن كان اصلة لاب فهو أولي ممن كان اصلة لام ، فان اتحدوا في الدرجة وفوه القرابة اشتركوا في الارث .

مادة 35

في الطائفة الاولى من طوائف الصف الرابع المبينة بالمادة 31 . واذا انفرد فريق الاب وهم اعمام الميت لام وعماتة . أو فريق الام وهم اخواله وخالاته قدم اقواهم قرابة فمن كان الابوين فهو أولي ممن كان الاب ومن كان الاب فهو أولي ممكن كان الام ، وان تساوا في القرابة واشتركوا في الارث .

وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الام ويقسم نصيب كل فريق علي النحو المتقدم .

وتطبق احكام الفقرتين لسابقتين علي الطائفتين الثالثة والخامسة .

مادة 36

في الطائفة الثانية يقدم الاقرب منهم درجة ، علي الابد ولو من غير حيزة وعند الاستواء واتحاد الحيز ويقدم الاقوي في القرابة ان كانوا أولاد عصب أو أولاد دي رحم .

فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب علي ولد ذي الرحم وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الام وما اصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة .

ويطبق احكام الفقرتين السابقتين علي الطائفتين الرابعة والسادسة .

مادة 37

لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وراث من ذوي الارحام الا عند اختلاف الحيز .

مادة 38

في ارث ذوي الارحام يكون للذكر مثل حظ الانثيين .

الباب السادس

في الارث بالعصوبة السببية

مادة 39

العصاب السببي يشمل :

- 1- مولي العتاقة ومن اعتقة أو اعتق من اعتقه
2- عصبية المعتق أو عصبية من اعتقة أو اعتق من اعتقة .
3- من له الولاء علي مورث امة غير حرة الاصل بواسطة ابية سواء اكان بطريق الجر أو بغيره . أو بواسطة جدة بدون جر .

مادة 40

يرث المولي ذكرا أو انثي معتقة علي أي وجه كان العتق وعند عدمه يقوم مقامه عصبية بالنفس علي ترتيبهم المبين بالمادة 17 علي الا ينقص نصيب الجد عن السدس ، وعند عدمه منتقل الارث إلي معتق المولي ذكرا كان او انثي ثم عصبية بالنفس وهكذا .

وكذلك يرث علي الترتيب السابق من أنه الولاء علي ان المثنى قم من له الولاء علي جدة وهكذا .
الباب السابع : في استحقاق التركة بغير ارث في المقر لة بالنسب

مادة 41

إذا اقر الميت بالنسب علي غيره استحق المقر له التركة اذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبة من الغير ولم يرجع المقر عن اقراره .
ويشترط في هذه الحالة ان يكون المقر له حيا وقت موت المقر او وقت الحكم بإعتباره ميتا ، والا يقوم به مانع من مواقع الارث .

الباب الثامن : في احكام متنوعة

القسم الاول - في الحمل

مادة 42

يوقف الحمل من تركة المتوفي أو فر النصيبين علي تقدير انه ذكر أو انثي .

مادة 43

إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدلة فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمس وستين وثلاثمائة يوم علي الاكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة .

ولا يرث الحمل غير ابية في الحالتين الاتيتين :

الاولي أن يولد حيا لخمس وستين وثلاثمائة يوم علي الاكثر من تاريخ وفاة المورث أو الفرقة أن كانت امة معتدة عدة موت أو فرقة ، ومات المورث اثناء العدة .

الثانية أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم علي الاكثر من تاريخ وفاة المورث أن كان من زوجة قائمة وقت الوفاة

مادة 44

إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي علي من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة وإذا زاد الموقوف للحمل هما يستحقه رد الزائد علي من يستحقه من الورثة .

القسم الثاني - في المفقود

مادة 45

يوقف للمفقود من تركة مورثة نصيبه فيها فإن ظهر حيا أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلي من يستحقه من الورثة وقت موت مورثة لإن ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه بأيدي الورثة .

القسم الثالث - في الخنثي

مادة 46

للخنثي المشكل وهو الذي يعرف اذكر هو ام انثي اقل النصبيين وما بقي من التركة يعطي لباقي الورثة .
القسم الرابع - في ولد الزنا وولد اللعان

مادة 47

مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الاخيرة من المادة 43 يرث ولد الزنا وولد اللعان من الام وقرابتها وترثهما الام وقرابتها .

القسم الخامس - في التخرج

مادة 48

التخرج هو ان يتصالح الورثة علي اخراج بعضهم من الميراث علي شئ معلوم .
فاذا تخرج احد الورثة مع اخر منهم استحق نصيبه وحل محله في الشركة . واذا تخرج احد الورثة مع باقيهم فان كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة انصائهم فيها ، وان كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخرج علي طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم .

القانون رقم 35 لسنة 1944

بيان القانون الواجب التطبيق في

مسائل المواريث والوصايا

مادة 1

قوانين الميراث والوصية واحكام الشريعة الاسلامية فيها هي قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث والوصايا علي انه اذا كان المورث غير مسلم جاز لورثته في حكم الشريعة الاسلامية . وقوانين الميراث والوصية أن يتفقوا علي ان يكون التورث طبقا لشريعة المتوفي .

مادة 2

علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

الوصية

قانون رقم 71 لسنة 1946

باصدار قانون الوصية

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتي نصه . وقد صدقنا عليه واصدرناه .

مادة 1

يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة بالوصية بالاحكام المرافقة لهذا القانون .

مادة 2

علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وان ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة صدر بقصر المنتزة في 24 رجب سنة 1365 " 24 يونيو سنة 1946 "

رئيس مجلس الوزراء

اسماعيل صدقي

وزير العدل

محمد كامل مرسي

أحكام الوصية

الباب الاول

أحكام عامة

الفصل الاول

تعريف الوصية واركانها وشرائطها

مادة 1

الوصية تصرف في التركة مضاف إلي ما بعد الموت .

صيغة الوصية

مادة 2

تتعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزا عنهما وانعقدت الوصية بإشارة المفهمة .
ولا تسمع عند الانكار دعوي الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي في الحوادث السابقة علي سنة الف وتسعمائة واحدي عشرة الافرنجية إلا إذا وجدت اوراق خالية من شبهة التصنع تدل علي صحة الدعوي .
واما الحوادث الواقعة من سنة الف وتسعمائة واحدي عشر الافرنجية فلا تسمع فيها ما ذكر بعد وفاة الموصي إلا اذا وجدت اوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها امضاؤه كذلك ، وتدل علي ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا علي توقيع الموصي عليها .

شروط صحة الوصية

مادة 3

يشترط في صحة الوصية الا تكون بمعصية وغالبا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع .
وإذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة في شريعته الاسلامية .
الوصية المعلقة بالشروط أو المقترنة به

مادة 4

مع مراعاة احكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشروط أو المقترنة به ، وان كان الشرط صحيحا وجهت مسرعاته مادامت المصلحة فيه قائمة ولا يراعي الشرط ان كان غير صحيح او زالت المصلحة المقصوده منه .

والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصي له او لغيرهما ولم منهيها عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة .

ما يشترط في الموصي

مادة 5 يشترط في الموصي ان يكون اهلا للتبرع قانونا علي انه اذا كان محجورا عليه لسفة أو غفلة او بلغ من العمر قمانني عشرة سنة شمسية جازت وصيته باذن المجلس الحسني .

ما يشترط في الموصي له

مادة 6

يشترط في الموصي له .

1- ان يكون معلوما

2- ان يكون موجودا عند الوصية ان كان معينا .

فان لم يكن معينا لا يشترط ان يكون موجودا عند لبوصية ولا وقت موت الموصي وذلك مع مراعاة ما نص عليه في

المادة 20

الوصية للجهات

مادة 7

تصح الوصية لاماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف علي عمارتها ومصالحها وفقراتها وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف او دلالة ، وتصح الوصية لله تعالى ولاعمال البر بدون تعيين جهة و تعرف في وجوه الخير .

مادة 8

تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا فان تعذر وجودها بطلت الوصية .

الوصية مع اختلاف الدين والدار

مادة 9

تصبح الوصية مع اختلاف الدين والمادة والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصي تابعا لبلد اسلامي والموصي له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامي تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصي .

مايشترط في الموصي به

مادة 10 يشترط في الموصي به

1- ان يكون مما يجري فيه الارث او يصح ان يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي .

2- ان يكون متقوما عند الموصي ان كان مالا .

3- ان يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي ان كان معينا بالذلت .

الوصية بالخلو وبالحقوق التي تنتقل بالارث

مادة 11

تصح الوصية بالخلو وبالحقوق التي تنتقل بالارث ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر .

الوصية بالقراض

مادة 12

تصح الوصية ياقراض الموصي له قدرا معلوما من المال ولا تنفذ فيما زاد عن هذا المقدار علي ثلث التركة الا باجازة الورثة .

الوصية بقسمة اعيان التركة

مادة 13

تصح الوصية بقسمة اعيان التركة علي ورثة الموصي بحيث يعين لك وارث او لبعض الورثة قدر نصيبه وتكون لازمة بوفاة الموصي فان زادت قيمة ما عين لاحدهم عن استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية .

بطلان الوصية

مادة 14

تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا اذا اتصل بالموت وكذلك تبطل بالنسبة للموصي له اذا مات قبل موت الموصي .

مادة 15

تبطل الوصية إذا كان الموصي به معينا وهلك قبل قبول الموصي له .

مادة 16

لا تبطل الوصية بالحجر علي الموصي للسفة أو الغفلة .

موانع استحقاق الوصية

مادة 17

يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصي أو المورث عمدا سواء كان القاتل فاعلا اصليا ام شريكا ام كان شاهد زور ادت شهادته إلي الحكم بالاعدام علي الموصي وتنفيذة وذلك إذا كان القتل بلا حق و لا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة - ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي .

الفصل الثاني

الرجوع عن الوصية

مادة 18

يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة .

ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف علي الرجوع عنها .

ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصي عن الموصي به .

حجد الوصية

مادة 19

لا يعتبر رجوعا عن الوصية حجدها ولا ازالة بناء العين الموصي بها ولا الفعل الذي يزيل اسم الموصي به أو يغير معظم صفاته ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمة الا بها الا اذا دلست قرينة أو عرف علي أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية .

الفصل الثالث

قبول الوصية وردها

من يكون منه قبول الوصية

مادة 20

تلتزم الوصية بقبولها من الموصي له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي فاذا كان الموصي له جنينا أو قاصرا أو

محجورا عليه يكون قبول الوصية أو ردها من له الولاية علي ماله بعد اذن المجلس الحسبي .

ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانون فان لم يكن لها من يمثلها لزمتم الوصية بدون توقف علي القبول .

موت الموصي له قبل الوصية اوردها

مادة 21

اذا مات الموصي له قبل قبول الوصية وردها قام ورثته مقامه في ذلك .

مدة قبول الوصية أو ردها

مادة 22

لا يشترط في القبول ولا في الرد ان يكون قرر الموت ومع ذلك تبطل الوصية اذا ابلغ الوارث او من له تنفيذ الوصية الموصي له بالعلان رسمي مشتمل علي بيان كاف عن الوصية .
وطلب منه قبولها أو ردها ومضي علي علمة بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول لو الرد كتابة دون ان يكون له عذر مقبول .
قبول بعض الوصية ورد البعض

مادة 23

إذا قبل الموصي له بعض الوصية ورد البعض الاخر لزمّت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد وإذا قبلها بعض الموصي لهم وردها الباثون لزمّت بالنسبة لمن قبولاً وبطلت بالنسبة لمن ردوا .
رد الوصية قبل موت الموصي وبعده

مادة 24

لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصي . فإذا رد الموصي له الوصية كلها او بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيما رد وإذا ردها كلها او بعضها بعد الموت والقبول وقبل منه ذلك احد من الورثة وانفسخت الوصية وان لم يقبل منه ذلك احد منهم بطل ردة .
وقت استحقاق الوصية

مادة 25

إذا كان الموصي له موجودا عند موت الموصي استحق الموصي به من حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت نعين بعد الموت .
وتكون زوائد الموصي به من حيث الملك إلي القبول للموصي له ولا تعتبر وصية وعلي الموصي له نفقة الموصي به في تلك المدة .

الباب الثاني : أحكام الوصية

الفصل الاول . في الموصي له " الوصية للمعلوم "

مادة 26

تصح الوصية بالاعيان للمعدوم ولم يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون فان لم يوجد احد من الموصي لهم وقت موت الموصي وكانت الغلة لورثته وعند الياس من وجود احد من الموصي لهم تكون العين الموصي بها ملكا لورثة الموصي .

وان وجد احد من الوصي لهم عند موت الموصي او بعدة كانت الغلة له إلي ان يوجد غيره فيشترك معه فيها . وكل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة إلي حين الياس من وجود مستحق آخر فتكون العين والغلة للموصي لهم جميعا ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه .

مادة 27

إذا كانت الوصية لمن ذكروا في المادة السابقة بالمنافع وحدها ولم يوجد منهم احد عند وفاة الموصي كانت لورثة الموصي . وان وجد بعدة من المستحقين إلي حين انقراضهم فتكون المستفعة لورثة الموصي وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصي لهم ردت العين لورثة الموصي .

مادة 28

إذا لم يوجد من الموصي لهم غير واحد انفرد بالغلة أو العين الموصي بها إلا إذا دلت عبارة الموصي أو قامت قرينة علي أنه قصد التعدد ففي هذه الحالة يصرف للموصي له نصيبه من الغلة ويعطي الباقي لورثة الموصي وتقسم العين بين الموصي له وبين ورثة الموصي عند اليأس من وجود مستحق آخر .

الوصية للطبقات

مادة 29

إذا كانت الوصية بالمنافع لأكثر من طبقتين لاتصح إلا للطبقتين الأولين فإذا كانت الوصية مرتبة الطبقات يكون استحقاق الطبقة الثانية عند اليأس من وجود احد من أهل الطبقة الأولى أو انقراضهم واليأس من وجود غيرهم مع مراعاة وجود الاحكام الواردة في المادتين السابقتين .

وإذا انقرضت الطبقات كانت العين تركة إلا إذا كان قد أوصي بها أو ببعضها لغيرهم .

الوصية لمن لا يحصون

مادة 30

تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون بالتنفيذ بالتعميم أو المساواة .

زمن له تنفيذ الوصية هو الموصي المختار فان لم يوجد فهيئة التصرفات أو من تعينه لذلك .

الوصية لمن يحصون

مادة 31

إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعتنوا باسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة

الموصي كان جميع ما أوصي به مستحقا للآخرين مع مراعاة احكام المواد 26 ، 27 ، 28 ، 29

مادة 32

إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو بين جماعة وجهة أو بينهم جميعا كان لكل معين ولكل فرد من افراد الجماعة المحصورة ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة سهم من الموصي به .

مادة 33

إذا كانت الوصية للمعينين عاد إلي تركة الموصي ما أوصي به لمن كان غير أهل للوصية حين الوفاة .

عود ما أوصي به إلي التركة .

مادة 34

إذا بطلت الوصية لمعين أو لجماعة عاد إلي تركة الميت ما أوصي به إليهم ويحاصر الورثة به أبواب الوصايا الباقية إذا ضاف عنهم محل الوصية .

الوصية للحمل

مادة 35

تصح الوصية للحمل في الاحوال الاتية :

- 1- إذا اقر الموصي وجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لخمس وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الوصية .
- 2- إذا لم يقر الموصي بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتي يوم علي الاكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائمة فتصبح الوصية إذا ولد حيا لخمس وستين وثلاثمائة يوما فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائمة .

وإذا كانت الوصية لحمل معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبة مع ذلك المعين .

وتوقف غلة الموصي به إلي أن ينفصل الحمل حيا فتكون له .

تعدد الحمل

مادة 36

إذا جاءت الحامل في وقت واحد أو في وقتين بينهما أقل من ستة أشهر بولدين حين أو أكثر كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا نصت الوصية علي خلاف ذلك .
وإن انفصل احدهم غير حي استحق الحي منهم كل الوصية وإن مات احد الاولاد بعد الولادة كانت حصته بين ورثته في الوصية بالاعيان وتكون لورثة الموصي في الوصية بالمنافع .

الفصل الثاني

الموصى به

الوصية للوارث وبما زاد عن الثلث

مادة 37

تصح الوصية للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصبح بما زاد على الثلث ولاتنفذ في الزيادة الا اذا اجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من اهل التبرع عالمين بما يجيزونه .
وتنفذ وصية مالا دين عليه ولا زارث له بكل ماله او بعضه من غير توقف على اجازة الخزانة العامة .
وصية المدين

مادة 38:

تصح وصية المدين المستغرق ماله بالدين ولا تنفذ الا ببراءة ذمته منه فان برئت ذمته من بعضه او كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية في الباقي بعد وفات المدين .

مادة 39 :

اذا كان الدين غير مستغرق واستوف كلة او بعضه من الموصى به كان للموصى له ان يرجع بقدر الدين الذي استوفى فيه ثلث الباقي من التركة بعد وفاة الدين .
الوصية بمثل نصيب الوارث .

مادة 40 :

اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصى استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا علي الفريضة .

مادة 41 :

اذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين متن ورثة الموصى او بمثل نصيبه استحق الموصى له نصيب احدهما زائدا علي الفريضة اذا كان الورثة متساوين في المراث وقدر نصيب اقلهم ميراثا زائدا علي الفريضة ان كانوا متفاضلين .

مادة 42 :

ان كانت الوصية بسهم شائع في التركة ونصيب احد ورثة الوصى او بمثل نصيبه سوء اعين الموصى الوارث ام لم يعينه قدرت حصة الموصى له بنصيب الوارث علي اعتبار انه لا وصية غيرها ويقسم الثلث بينهم بالمحاصة اذا ضاق علي الوصيتين واذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود او بعين من اعيان التركة بدل السهم الشائع قدر الموصى به بما يساويه من سهام التركة .

احكام الوصية اذا كان في التركة دين او مال غائب .

مادة 43 :

إذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود أو بعين وكان في التركة دين أو مال غائب فإن خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة استحقها الموصى له والا استحق منه بقدر هذا الثلث وكان الباقي للورثة وكلما حضر شيء الموصى له ثلثه حتى يستوفى حقه .

مادة 44 :

إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة وكان فيها دين أو مال غائب استحق الموصى له له سهمه في الحاضر منها وكلما حضر شيء استحق سهمه فيه .

مادة 45 :

إذا كانت الوصية بسهم شائع في نوع من التركة وكان فيها دين أو مال غائب استحق الموصى له سهمه في الحاضر من هذا النوع إن كان هذا السهم يخرج من ثلث الحاضر من التركة والا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا الثلث ويكون الباقي للورثة وكلما حضر شيء استحق الموصى له بقدر ثلثه من النوع الموصى بسهم فيه علي الا يضر ذلك بالورثة فإن كان يضرهم اخذ الموصى له قيمة ما بقي من سهمه في النوع الموصى به من ثلث ما يحضر حتى يستوفى حقه .

مادة 46 :

في جميع الاحوال المبينة في المواد السابقة اذا اشتملت التركة علي دين مستحق الاداء علي احد الورثة وكان هذا الدين من جنس الحاضر من التركة كلها او بعضها وقت المقاصه في بقدر نصيب الوارث فما هو من جنسه واعتبر بذلك مالا حاضرا .

واذا كان الدين المستحق الاداء علي الوارث من غير جنس الحاضر فلا تقع المقاصه ويعتبر هذا الدين مالا حاضرا ان كان مساويا لنصيب الوارث في الحاضر من التركة او اقل فان كان اكثر منه اعتبرا ما يساوي هذا النصيب مالا حاضرا . وفي هذه الحالة لا يستولى الوارث علي نصيبه في المال الحاضر الا اذا ادا ما عليه من الدين فان لم يؤديه باعة القاضى ووفى الدين من ثمنه وتعتبر انواع النقد واوراقه جنسا واحدا .

هلاك الموصى به او استحقاقه :

مادة 47 :

إذا كانت الوصية بعين من التركة او بنوع من انواعها فهلك الموصى به او استحق فلا شيء للموصى له وإذا هلك بعضه او استحق اخذ الموصى له ما بقي منه وإن كان يخرج من ثلث التركة والا كان له فيه بقدر الثلث .

مادة 48 :

إذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين فهلك او استحق فلا شيء للموصى له وإذا هلك البعض او استحق اخذ الموصى له جميع وصيته من الباقي ان وسعها وكانت تخرج من ثلث المال والا اخذ الباقي جميعه ان كان يخرج من الثلث او اخذ منه بقدر ما يخرج من الثلث .

مادة 49 :

إذا كانت الوصية بحصة شائعة من نوع من اموال الموصى فهلك او استحق في شيء للموصى له وإن هلك بعضه او استحق فليس في الباقي ان خرجت من ثلث المال والا اخذ منه بقدر الثلث . وتكون الوصية بعدد شائع في نوع من الاموال كالوصية بحصة شائعة فيه .

الفصل الثالث . في الوصية بالمنافع الوصية بالمنافع لمدة عام

مادة 50 :

إذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مدة معلومة المبدأ والنهائية استحق الموصى له المنفعة في هذه المدة فإذا انقضت المدة قبل وفاة الموصى اعتبرت الوصية كأن لم تكن وإذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة في باقيها .
وإذا كانت المدة معينة القدر غير معلومه المبدأ بدأت من وقت وفاة الموصى .

منع ورثة الموصى له بالانتفاع في المدة

مادة 51 :

إذا منع أحد الورثة الموصى له من الانتفاع بالعين كل المدة أو بعضها ضمننت له بدل المنفعة ما لم يرض الورثة كلهم أن يعوضوه بالانتفاع مدة أخرى .

وإذا كان المنع من جميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة أخرى وتضمينهم بدل المنفعة .

وإذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصى أو لعذر حال بين الموصى له والانتفاع وجبت له مدة أخرى من وقت زوال المانع .

الوصية المؤبدة أو المطلقة

مادة 52 :

إذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم أو لجهة البر وكانت مؤبدة أو مطلقة استحق الموصى لهم المنفعة علي وجه التابيد فإذا كانت الوصية مؤبدة أو مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصى لهم المنفعة إلى انقراضهم .

ويجب مراعاة أحكام المادتين السابقتين إذا كانت الوصية بمدة معلومة المبدأ والنهائية أو بمدة معينة القدر غير معلومة المبدأ والنهائية .

مادة 53 :

إذا كانت الوصية بمنفعة بمدة معينة ولقوم محصورين ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم أو لجهة من جهات البر ولم يوجد أحد من المحصورين من خلال ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى أو في خلال المدة المعينة للمنفعة أو وجد في خلال هذه المدة وانقراض قبل نهايتها كانت المنفعة في المدة كلها أو بعضها علي حسب الأحوال لما هم أعم نفعاً من جهات البر .

الانتفاع بالموصى علي أي وجه بشرط عدم الضرر

مادة 54 :

إذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتل الانتفاع أو الاستغلال علي وجه غير الذي أوصى به جاز للموصى له أن ينتفع بها أو يستغلها علي الوجه الذي يراه بشرط عدم الإضرار بالعين الموصى بمنفعتها .

الوصية بالغلة أو الثمرة :

مادة 55 :

إذا كانت الوصية بالغلة أو الثمرة فللموصى له الغلة أو الثمرة القائمة وقت موت الموصى وما يستجد منها مستقبلاً ما لم تدل قرينة علي خلاف ذلك .

الوصية بالبيع أو التاجير

مادة 56 :

إذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بثمن معين أو بتأجيرها لمدة معينة وبأجرة مسماة وكان الثمن أو الأجرة أقل من المثل بغبن فاحش يخرج من الثلث أو بغبن يسير نفذت الوصية .

وإن كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلث ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية إلا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة .

استيفاء المنفعة الموصى بها

مادة 57 : تستوفى المنفعة بقسمة الغلة او الثمرة بين الموصى له وورثة الموصى بنسبة ما يخص كل فريق او بالتهاؤ زمانا او مكانا او بقسم العين اذا كانت تحتل القسمة من غير ضرر .

ضريبة الموصى به على من يستوفى المنفعة

مادة 58 :

اذا كانت الوصية لمعين بالمنفعة ولاحر بالرقبة فان ما يفرض علي العين من الضرائب وما يلزم منفعتها يكون على الموصى له بالمنفعة .

متى تسقط الوصية بالمنفعة

مادة 59 :

تسقط الوصية بالمنفعة بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها او بعضها وبشراء الموصى له العين التي اوصى له بمنفعتها وباسقاط حقه فيها لورثة الموصى بعوض او بغير عوض وباستحقاق العين .

حق الورثة في بيع نصيبهم في العين .

مادة 60 :

يجوز لورثة الموصى بيع نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها بغير حاجة الي اجازة الموصى له . اذا لم يبدأ الاستحقاق في ظرف 33 سنة بطلت الوصية .

مادة 61 :

اذا كانت الوصية بمنفعه لمعين مؤبدة او لمدة حياته او مطلقة استحق الموصى له المنفعة مدة حياته بشرط ان ينشا استحقاق للمنفعة في مدى ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى .

تقدير الوصية بالمنافع

مادة 62 :

اذا كانت الوصية بكل منافع العين او بعضها وكانت مؤبدة او مطلقة او لمدة حياة الموصى له او لمدة تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة العين الموصى بكل منافعها او ببعضها .

فاذا كانت الوصية لمدة لا تزيد علي عشر سنين قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها في هذه المدة .

تقدير الوصية بالحقوق

مادة 63 :

اذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى به وقيمتها بدونة .

الفصل الرابع الوصية بالمرتبات

الوصية بالمرتب من راس المال

مادة 64:

تصح الوصية بالمرتبات من راس المال لمدة معينة ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يضر بالوارثة .

فاذا زاد ما اوقف لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يوقف مئة بقدر الثلث وتنفذ الوصية فيه وفي غلته الي ان يستوفى الموصى له قيمة ثلث التركة حين الوفاة او الي ان تنتهي المدة او يموت الموصى له .

الوصية بالمرتب من الغلات

مادة 65 : اذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة او من غلة عين منها لمدة معينة تقوم او العين محملة بالمرتب الموصى عليه وعلي غير محملة به ويكون الفرق بين القيمتين هو القدر الموصى به فان خرج من ثلث المال نفذت الوصية وان زاد عليه ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث الزائد من المراتب وما يقابله من التركة او العين نورثة الموصى .

الوصية بمرتب مدى الحياة .

مادة 66 :

اذا كانت الوصية لمعين بمرتب من راس المال او الغلة او مؤبدة او مدى الحياة الموصى له يقدر الاطباء حياته ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية علي الوجه المبين في المادة 64 ان كانت الوصية بمرتب من راس المال ويوقف ما يغل المراتب الموصى به علي الوجه المبين في المادة 65 ان كانت الوصية بمرتب من الغلة .
فاذا مات الموصى له قبل المدة التي قدرها الاطباء كان الباقي من الوصية لمن يستحق من الورثة او من اوصى له بعده .
واذا نفذ المال الموقوف لتنفيذ الوصية او عاش الموصى له اكثر من المدة التي قدرها الاطباء فليس له الرجوع علي الورثة .

اذا نقصت او زادت الغلة من المراتب

مادة 67 :

اذا لم تقف غلة الموقوف من التركة لتنفيذ الوصية بمرتب من راس المال منه ما يفي بالمرتب واذا زادت الغلة عن المراتب ردت الزيادة الى ورثة الموصى .

ويوقف ما يزيد عن المراتب الموصى في الغلة حتى تنتهي مدة الانتفاع فاذا لم يغل الموقوف من التركة ما يكفي لتنفيذ الوصية في احدى السنوات استوفى الموصى له مانقصه من الغلة الزائدة .

فاذا كانت الوصية تنص على المراتب يستوفى سن فسنه او قامت قرينة علي ذلك ردت الزيادة السنوية لورثة الموصى .
الوصية لجهة بر دائمة

مادة 68 :

اذا كانت الوصية بالمراتب لجهة لها صفة الدوام مطلقة او مؤبدة يوقف من مال الموصى ما تضمن غلته تنفيذ الوصية ولا يوقف ما يزيد علي الثلث الا باجازة الورثة .

واذا اقل الموقوف اكثر من المراتب الموصى به استحقته الجهة الموصى لها واذا نقصت الغلة عن المراتب فليس لها الرجوع علي ورثة الموصى .

جواز استيلاء الورثة علي العين التي خصصت لاستيفاء المراتب من غلتها

مادة 69 :

في الاحوال المبينة في المواد من 64 الي 67 يجوز لورثة الموصى الاستيلاء علي الموقوف لتنفيذ الوصية بالمرتب او التصرف فيه بشرط ان يودعوا في جهة يرضاها الموصى او يعينها القاضى جميع المراتب نقدا ويخصص المبلغ المودع رد لتنفيذ الوصية فاذا مات النوصى له قبل نفاذ المبلغ المودع رد الباقي لورثة الموصى . ويزول كل حق للموصى له في التركة بالايداع والتخصيص .

الوصية بالمراتب لطبقة او طبقتين

مادة 70 :

لا تصح الوصية بالمراتب من راس المال او من الغلة لغير الموجودين من الطبقتين الاوليين من الموصى لهم وقت موت الموصى ويقدر الاطباء حياة الموجودين وتنفيذ الوصايا بمراعاة الاحكام المبينة في الوصايا للمعينين

الفصل الخامس

احكام الزيادة في الموصى به

مادة 71 :

اذا غير الموصى معالم العين الموصى بها او زاد في عمارتها شيئاً مما لا يستقل بنفسه كالمرممة والتخصيص كانت العين كلها وصية .

واذا كانت الزيادة مما يستقل بنفسه كالغراس والبناء شارك الورثة الموصى له في كل العين بقيمة الزيادة قائمة .

مادة 72 :

اذا هدم الموصى العين الموصى بها واعاد بناءها علي حالتها الاولى ولو مع تغيير معالمها كانت العين بحالتها الجديدة وصية وان عاد البناء علي وجه اخر اشترك الورثة بقيمته مع الموصى له في جميع العين .

مادة 73 :

اذا هدم الموصى العين الموصى بها وضم الارض الى ارض مملوكة له وبني فيها اشترك الموصى له مع الورثة في جميع الارض والبناء بقيمة ارضه .

مادو 74 :

استثناء من احكام المواد 71 فقرة ثانية و 72 فقرة ثانية و 73 اذا كان ما دفعه الموصى او زادة في العين يتسامح في مثله عادة الحققت الزيادة بالوصية وكذلك تلحق الزيادة التي يتسامح فيها اذا وجد ما يدل على ان الموصى قصد الحاقها بها .

مادة 75 :

اذا جعل الموصى من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين مملوكة له وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفردا واشترك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته .

الفصل السادس . الوصية الواجبة الوصية لفرع الولد

مادة 76 :

اذا لم يوصى الميت لفرع قلده الذي مات في حياته او مات معه ولو حكما يمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته او كان حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصيته بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط ان يكون غير وارث والا يكون الميت قد اعطاه بغير عوض من طريق تصرف اخر قدر ما يجب وله وان كان ما اعطاه اقل منه وجبت له وصية بقدر ما يملكه .

وتكون هذه الوصية لاهل الطبقة الاولى من اولاد البنات ولاولاد الابناء من اولاد الظهور وان نزلوا علي ما يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره وان يقسم نصيب كل اصل علي فرعه وان نزل قسمة الميراث كما لو كان اصلا او اصوله الذين يدلى بهم الي الميت ماتوا بعدة وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات .

الوصية بزيادة او باقل وبعض من وجب لهم الوصية دون البعض :

مادة 77 :

اذا اوصى الميت لمن وجبت له الوصية باكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية وان اوصى له باقل من نصيبه وجب له ما يملكه .

وان اوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الاخر وجب لمن لم يوصى له قدر نصيبه .

وؤخذ نصيب من لم يوصى له ويوفى نصيب من اوصى له باقل مما وجب من باقى الثلث فان ضاق عن ذلك فمناه
ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية .

تقديم الوصية الواجبة علي غيرها من الوصايا .

مادة 78 :

الوصية الواجبة مقدمة علي غيرها من الوصايا .

فاذا لم يوصى الميت لمن وجبت لهم الوصية وجبت لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقى

ثلث التركة ان وفي والا فمناه ومما اوصى به لغيرهم .

تقسيم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها .

مادة 79 :

في جميع الاحوال المبينة في المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع

مراعاة احكام الوصية الاختيارية .

الفصل السابع .في تراحم الوصايا .

مادة 80 :

اذا زادت الوصايا علي ثلث التركة واجازها الورثة وكانت التركة لا تقى بالوصايا او لم يجيزوها وكان الثلث لا يقى بها

قسمت التركة او الثلث على حسب الاحوال بين الوصايا بالمحاصة . وذلك مراعاة الا يستوفى الموصى له بين نصيبه

الا من هذه العين .

تراحم الوصايا بالقربات

مادة 81 :

اذا كانت الوصية بالقربات وبم يف بها ما تنفذ فيه فان كانت مئة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق وان اختلفت

درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات علي النوافل .

تراحم الوصايا بالمرتببات .

مادة 82 :

اذا تراحمت بالمرتببات ومات بعض الموصى لهم او انقطعت جهة من الجهات الموصى لها بالمرتبت كان نصيبها

لورثة الموصى .

الولاية على النفس

مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952

بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المادتين 41, 55 من الدستور , وعلي القانون رقم 147 لسنة 1949 باصدار قانون نظام القضاء

, وعلى القانون رقم 126 لسنة 1951 باضافة كتاب رابع الى قانون الرافعات المدنية والتجارية وفي الاجراءات

المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية , وبناء علي ما عرضة وزير العدل ,

رسم بما هو ات

مادة 1:

فيما عدا الاحوال الاخرى التي ينص عليها قانون الاحوال الشخصية لسلب الولاية او الحد منها او وقفها تتبع الاحكام الاتية :

مادة 2:

تسلب الولاية ويسقط كل ما ترتب عليها من حقوق عن .

1- من حكم عليه في جريمة الاغتصاب او هتك العرض او جريمة منصوص عليها القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة اذا وقعت الجريمة علي احد من تشملهم الولاية .

2- من حكم عليه لجناية وقعت علي نفس احد من تشملهم لولاية او حكم عليه لجناية وقعت من احد هؤلاء .

3- من حكم عليه اكثر من مرة لجريمة منصوص عليها القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة ويترتب علي سلب الولاية بالنسبة الي صغير سلبها الي كل من تشملهم ولاية الولي من الصغار الاخرين فيما عدا الحالتين المشار اليهما في البند رقم 2 اذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك ما لم تامر المحكمة بسلبها بالنسبة اليهم ايضا

مادة 3:

يجوز ان تسلب او توقف كل او بعض حقوق الولاية بالنسبة الي كل او بعض من تشملهم الولاية الاحوال الاتية :

1- اذا حكم علي الوالي بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .

2- اذا حكم علي الولي لجريمة اغتصاب او هتك عرض او لجريمة منصوص عليها القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة .

3- اذا حكم علي الولي اكثر من مرة لجريمة تعريض الاطفال للخطر او الحبس بغير حق او الاعتداء جسيم متى وقعت الجريمة علي احد من تشمله الولاية .

4- اذا حكم بايداع احد المشمولين بالولاية دارا من دور الاصلاح وفقا للمادة 67 من قانون العقوبات او طبقا لنصوص قانون الاحداث المتشردين .

5- اذا عرض الولي للخطلا صحة احد من تشملهم الولاية او سلامته او اخلاقه او تلاتية بسبب سوء المعاملة او سوء القدوة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة او الاذمان علي الشراب او المخدرات او بسبب عدم العناية او التوجيه ولا يشترط في هذه الحالة ان يصدر ضد الولي حكم بسبب تلك الافعال .

مادة 4:

يحكم بسلب الولاية ولو كانت الاسباب التي اقتضت سلبها سابقة لقيام الولاية او لقيام سببها .

مادة 5 :

اذا قضت المحكمة بسلب الولاية او وقفها عهدت بالصغير الي من يلي المحكوم عليه فيها قانونا فان امتنع او لم تتوافر فيه اسباب الصلاحية لذلك جاز للمحكمة ان تعهد بالصغير الي اي شخص اخر ولو لم يكن قريبا له متى كان معروفا بحسن السمع وصالحا للقيام علي تربيته او ان تعهد به لاحد المعاهد او المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا الغرض وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تفوض من عهدت اليه بالصغير بمباشرة كل او بعض حقوق الولاية .
واذا قضت المحكمة بالحد من الولاية فوضت مباشرة الحقوق التي حرمت الوالي منها الي احد الاقارب او الي اي شخص مؤتمن او الي معهد او مؤسسة مما ذكر علي حسب الاحوال .

مادة 6:

تقدر المحكمة نفقة للصغير علي من تلزمه النفقة .

مادة 7 :

إذا وقعت الجريمة علي صغير أو منه مما يوجب أو يجيز سلب الولاية جاز لسلطة التحقيق أو الحكم أن تعهد بالصغير إلي شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلي معهد خيري معترف به من وزارة الشؤون الاجتماعية حتي يفصل في الجريمة أو في شأن الولاية .

مادة 8 :

يجوز للمحكمة الجنائية حين تقضي بالعقوبة علي الولي في الحالات المنصوص عليها في المادة الثانية وفي البنود الاربعة الاولى من المادة الثالثة أن تحكم ايضا بسلب الولاية أو الحد منها اما ما يرتب علي ذلك من تدابير واثار فتحكم غية المحكمة المختصة بناء علي طلب النيابة أو ذي الشأن وفقا لاحكام هذا القانون ولقانون المرافعات المدنية والتجارية .

مادة 9 :

في الاحوال المنصوص عليها في البندين 4 ، 5 من المادة 3 يجوز للمحكمة بدلا من الحكم بسلب الولاية أو وقفها ان تعهد إلي الى وزاره الشؤون الاجتماعية بالاشراف على تربيته الصغير او تعليمه اذا رات فى ذلك مصلحة له وللوزاره المذكوره ان تفوض فى ذلك احد المعاهد او الوسمسات الاجتماعية المعده اهذا الغرض، وإذا لم تتحقق الفائده من هذا الاشراف لسبب يرجع الى الولي جاز رفع الامر للمحكمة للنظر فسلب ولايته او وقفها، ماده 10- يترتب على سلب الولاية على النفس سقوطها عن المال ولا يجوز أن يقام الولي الذي حكما بسلب وليته وصينا أو مشرفا أو قيمين كما لايجوز أن يختار وصيا .

مادة 11 :

يجوز للاولياء الذين سلبت وليتهم وفقنا للبند اثنين أو ثلاثة من المادة الثانية أو سلبت ولايتهم أو بعض حقوقهم فيها وفقا لبند واحد أو اثنين أو الثلاثة من المادة الثالثة أن يطلبوا استرداد الحقوق التي سلبت منه إذا ردا اعتبارهم . ويجوز لهم ذلك أيضا في الاحوال المنصوص عليها في البندين 4 ، 5 من المادة الثانية إذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بسلب الولاية .

مادة 12 :

يقصد بالولي في تطبيق هذا القانون الاب والجد والام والوصي وكل شخص ضم إليه الصغير بقرار أو حكم من جهة اختصاص .

مادة 13 :

علي وزيرى العدل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون كلا منهما في ما يخصه ويعلم به من تاريخ نشره في الجريدة النشرية

الولاية علي المال

مرسوم يقانون رقم 119 لسنة 1952

بأحكام الولاية علي المال

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المدينين 41 ، 55 من الدستور ، وعلي القانون رقم 90 لسنة 1947 بأصدار قانون المحاكم الحسبية .

وعلي القانون رقم 126 لسنة 1951 بأضافة كتاب رابع إلي قانون المرافعات المدنية والتجارية في الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية .
وبناء علي ما عرضة وزير العدل :

رسم بم هو ات

مادة 1

يعمل في مسائل الولاية علي المال بنصوص المرفقة لهذا القانون فيما عد احكام المادة 16 بالنسبة للأموال التي آلات للقاصر قبل العمل بهذا القانون .

مادة 2

يلغى الكتاب الاول من قانون المحاكم الحسبيه الصادر بالقانون رقم 99 لسنة 1947 وكذلك يلغى كل ما كان مخالفا للاحكام المقرره في النصوص المرافقه لهذا القانون.

ماده 3

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسميه,

الباب الاول

في القصر

الفصل الاول في الولاية

ماده 1

للاب ثم للجد لم يكن الاب قد اختيار وصيا للولاية على مال القاصر و عليه القيام بها ولايجوز له ان يتتحي عنها الا باذن المحكمه,

ماده 2

لا يجوز للولى مباشره حق من حقوق الولاية الا اذا توافرت له الاهليه للازمه لمباشره هذا الحق فيما يتعلق بماله هو,

ماده 3

لا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريقه التبرع اذا اشترط المتبرع ذلك,

ماده 4

يقوم الولى على رعايه اموال القاصر وله ادارتها وولايه التصرف فيها مع مراعاة الاحكام المقرره في هذا القانون .

ماده 5

لا يجوز للولى التبرع بمال القاصر الا لاداء واجب انساني او عائلى وباذن المحكمه,

ماده 6

لا يجوز للولى ان يتصرف في عقار القاصر نفسه او لزوجه او لاقاربه او لاقاربها الى الدرجه الرابعه الا باذن المحكمه ولا يجوز له ان برهن عقار القاصر لدين على نفسه ,

ماده 7

لا يجوز للاب ان يتصرف في العقار اوالمحل التجارى او الاوراق الماليه اذا زادت قيمتها على 300 جنيه الا باذن المحكمه .

ولا يجوز للمحكمة ان ترفض الاذن الا اذا كان التصرف من شأنه جعل اموال القاصر في خطر او كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة ,

مادة 8

اذا كان مورث القاصر قد اوصى بان لا يتصرف وليه في المال المورث فلا يجوز للولي ان يتصرف فيه الا باذن المحكمة وتحت اشرافها ,

مادة 9

لا يجوز للولي اقراض مال الصغير ولا اقتراضه الا باذن المحكمة.

مادة 10

لا يجوز للولي بغير اذن المحكمة تاجير عقار القاصر لمدة تمتد الي ما بعد سن الرشد بسنه .

مادة 11 :

لا يجوز للولي ان يستمر في تجارة الت للقاصر الا باذن من المحكمة وفي حدود هذا الاذن .

مادة 12 :

لا يجوز للولي ان يقبل هبة او وصية للصغير محملة بالتزامات معينة الا باذن المحكمة .

مادة 13 :

لا تسرى القيود المنصوص عليها في هذا القانون علي ما ال القاصر من مال بطريق التبرع من ابيه صريحا كان التبرع او مسترا ولا يلزم الاب بتقديم حساب عن هذا المال .

مادة 14 : للاب ان يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء اكان ذلك لحساب شخص اخر الا اذا نص القانون على غير ذلك

مادة 15 :

لا يجوز للجد بغير اذن المحكمة التصرف في مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التامينات او اضعافها.

مادة 16 :

على الولي ان يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال او ما يؤول اليه وان يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولاية او من ايلولة هذا المال الى الصغير .

ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة او التاجير في تقديمها تعريضا لمال القاصر للخطر .

مادة 17 :

للولي ان ينفق علي نفسه من مال الصغير اذا كانت نفقته واجبة عليه وله كذلك ان ينفق منه علي من يجب علي الصغير نفقته .

مادة 18 :

تنتهى الولاية ببلوغ القاصر احدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه .

مادة 19 :

اذا انتهت الولاية علي شخص فلا تعود الا اذا قام به سبب من اسباب الحجر .

مادة 20 :

اذا اصبحت اموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف القلى او لاي سبب اخر فالمحكمة ان تسلب ولايته او تحد منها

مادة 21 :

تحكم المحكمة بوقف الولاية اذا اعتبر الولي غائبا او اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جنائية او بالحبس مدة تزيد علي سنة .

مادة 22:

يترتب علي الحكم بسلب الولاية علي النفس الصغير او وقفها سقوطها او وقفها بالنسبة الى المال .

مادة 23 :

اذا سلب الولاية او حد منها او وقفت فلا تعود الا بقرر من المحكمة بعد التسبب من زوال الاسباب التي دعت الي سلبها تو الحد منها او وقفها .

ومع ذلك لا يقبل طلب استرداد الولاية الذي سبق رفضه الا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الحكم النهائي بالرفض .

مادة 24 :

لا يسال الاب الا عن خطئة الجسيم اما الجد فيسال مسؤولية الوصى .

مادة 25 :

علي الولي او ورثته رد اموال القاصر اليه عند بلوغه ويسال هو او ورثته عن قيمة ما تصرف فيه باعتبار القيمة وقت التصرف ولا يحاسب الاب علي ما تصرف فيه من ربع مال القاصر ومع ذلك يحاسب عن ربع المال الذي وهب للقاصر لغرض معين كالتعليم او القيام بحرفة او مهنة .

مادة 26 :

تسرى علي الجد الاحكام المقررة بهذا القانون بشأن الحساب .

الفصل الثاني في الوصية

اولا في تعيين الاوصياء .

مادة 27 :

1- يجب ان يكون الوصى عدلا كفؤا ذا اهليه كامله ولا يجوز بوجه خاص ان يعين وصيا .

المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالاداب او الماسه بالشرف او النزاهة ومع ذلك اذا انضت علي تنفيذ العقوبه مدة تزيد علي خمس سنوات جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط .

3- من حكم عليه بجريمة كانت تقتضى قانونا سلب ولايته علي نفس القاصر لو انه كان في ولايته .

4- من كان مشهورا بسبب السيرة او من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعاشيش .

5- المحكوم بافلاسة الي ان يحكم برد اعتباره ز

6- من سبق ان سلبت ولايته او عزل من الوصيه علي قاصر اخر .

7- من قرر الاب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بنيا هذا الحرمان علي اسباب قويه ترى المحكمه بعد تحقيقها انها تبرر بذلك ويثبت الحرمان الحرمان بورقة رسمية او عرفية مسبقا علي امضاء الاب فيها او مكتوبه بخطه او موقعه بامضائه .

8- من كان بينه وهو او احد اصوله او فروعه او زوجته وبين القاصر نزاع قضائي او من كان بينه وبين القاصر او عائلته عداوه اذا كان يخشى من كله علي مصلحة القاصر .

مادة 28 :

يجوز للاب ان يكون وصيا مختارا لولدة القاصر او للحمل المستكين ويجوز ذلك للمتبرع في حالة المنصوص عليه

في المادة 3 .

ويشترط ان يثبت الاختيار بورقة رسميه او عرفية مصدق علي توقيع الاب او المتبرع فيها او المكتوب بخطه وموقعة بامضائه .

ويجوز للاب المتبرع بطريق الوصية في اى وقت ان يعدل عن اختيارهما وتعرض الوصية علي المحكمة لتثبيتها .
مادة 29 :

اذا لم يكن للقاصر او للحمل المستكن وصي مختار تعين المحكمة وصيا ويبقى الحمل المستكن وصيا علي المولود
ما تعين المحكمة غيره .

مادة 30 :

يجوز عند الضرورة تعيين اكثر من وصى واحد وفي هذه الحالة لا يجوز لاحدهم الانفراد الا اذا كانت المحكمة قد
بينت اختصاصا لكل منهم في قرار تعيينه او في قرارا لاحق ومع ذلك لكل من الاوصياء اتخاذ الاجراءات الضرورية
او المستعجلة او المتمخضة لنفع القاصر

وعند الاختلاف بين الاوصياء يرفع الامر الى المحكمة لتامر بما يتبع

مادة 31 :

- أ - اذا تعرضت مصلحة القاصر مع مصلحة الوالى او مصلحة قاصر اخر مشمول بولايته .
- ب - اذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى او زوجته او احد اصوله او فروعه مع من يملكه الوصى .
- ج - ابرام عقد من عقود المعارضة تو تعديله او فسخه او ابطاله او الغاؤه بين القاصر وبين الوصى او احد من
المذكورين في البند

د - اذا ال الي القاصر مال بطريق التبرع وشرط المتبرع الا يتولى الولى ادارة المال .

هـ - اذا استلزمت الظروف درايه خاصة لاداء بعض الاعمال .

و - اذا كان الولى غير اهل لمباشرة حق من حقوق الولاية .

مادة 32 :

تقيم المحكمة وصيا مؤقتا اذا حكم بوقف الولاية ولم يكن القاصر ولى اخر وكذلك اذا وقف الوصى او حالة ظروف مؤقتة
دون ادنته لواجباته .

مادة 33 :

يجوز للمحكمة ان تقيم وصى خصومه ولو لم يكن للقاصر مال .

مادة 34 :

تسرى علي الوصى الخاص والوصى المؤقت ووصى الخصومة احكام الوصايه الوارده في هذا القانون مع مراعاة ما
تقتضيه طبيعة مهمه كل منهم .

مادة 35 :

تنتهى مهمه الوصى الخاص والوصى المؤقت بانتهاء العمل الذى اقيم لمباشرته او المده التى اقتضت بها تعيينه .

ثانيا . في واجبات الاوصياء

مادة 36 :

يتسلم الوصى اموال القاصر ويقوم علي رعايتها وعليه ان يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المجاور وفقا
لاحكام القانون المدنى .

مادة 37 :

للمحكمة ان تلزم الوصى بتقديم تامينات بالقيمه التى تراها وتكون مصروفات تقديم هذه التامينات علي حساب القاصر .

مادة 38 :

لا يجوز للوصى التبرع بمال القاصر الا لاداء واجب انساني او عائلى او باذن من المحكمة .

اولا . جميع التصرفات التي من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية او الاصليه او التبعية او نقله او تغييره او زواله وكذلك جميع التصرفات المقرره لحق من الحقوق المذكورة .

ثانيا . التصرف في المنقولات او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية فيما عدا ما يدخل في اعمال الادارة .

ثالثا . الصلح والتحكيم الا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل باعمال الادارة .

رابعا . حوالة الحقوق والديون وبول الحوالة .

خامسا . استثمار الاموال وتصفياتها .

سادسا . اقتراض المال واقرضه .

سابعا . ايجار عقار القاصر لمدة اكثر من ثلاث سنوات في الاراضى الزراعية ولمدة اكثر من سنة في المباني .

ثامنا . ايجار القاصر لمدة تمتد الي ما ما بعد بلوغه سن الرشد لاكثر من سنة .

تاسعا . قبول التبرعات المقترنه بشرط او رفضها .

عاشرا . الانفاق من مال القاصر علي من تجب عليه نفقتهم الا اذا كانت النفقه مقضيا بها وبحكم واجب النفاذ .

حادى عشر . الوفاء الاختيارى بالالتزامات التى تكون علي التركة او علي القاصر .

ثانى عشر . رفع الدعاوى الا ما يكون في تاخير رفعه ضرر بالقاصر او ضياع حق له .

ثالث عشر . التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الاحكام القابله للطعون العاديه والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العاديه في الاحكام .

رابع عشر . التنازل عن التامينات واضعافها .

خامس عشر : ايجار الوصر اموال القاصر لنفسه او لزوجه او لاحد اقاربها الى الدرجة الرابعه او لمن يكون الوصى نائبا عنه .

سادس عشر . ما يصرف من ترويج القاصر .

سابع عشر . تعليم القاصر اذا احتاج للنفقة والانفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة .

مادة 40 :

على الوصى ان يستاذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضى اذا كانت له مصلحة في ذلك فاذا اذنت المحكمة عينت الاسس التى تجرى عليها القسمة والاجراءات الواجبة الاتباع وعلى الوصى ان يعرض علي المحكمة عقد القسمة للتثبيت من عدالتها وللمحكمة في جميع الاحوال ان تقرر اتخاذ اجراءات القسمة القضائية وفي حالة القسمة القضائية تصدق المحكمة الابتدائية التى تتبعها محكمة القسمة علي قسمة الاموال التي حصص .

ولهذه المحكمة عند الاقتضاء ان تدعوا الخصوم لسماع اقوالهم في جلسة تحديد لذلك

واذا رفضت التصديق تعين عليها ان تقسم الاموال الي حصص علي الاسس التى تراها صالحة بعد دعوة الخصوم .

ويقوم مقام التصديق الحكم الذى تصدره المحكمة بوصفها محكمة استئنافية بتكون الحصص .

مادة 41 :

اذا رعت دعوى علي القاصر او المحجور عليه او الغائب من وارث اخر جاز للمحكمة بناء علي طلب من ينوب عنه او بناء علي طلب النيابة العامة ان توقف القسمة مدة لا تتجاوز خمس سنوات اذا ثبت لها ان في التعجيل بها ضررا جسيما .

مادة 42 :

يجب علي الموصي ان يعرض علي المحكمة بغير تأخر ما يرفع علي القاصر من عادي وما يتخذ قبله من اجراء التنفيذ وان يتبع في شأنها ما تأمر به المحكمة .

مادة 43 :

علي الوصي ان يودع باسم القاصر احدي خزائن المحكمة أو احد المصارف حسبما تضير به المحكمة كل ما يحصله من نقود بعد استبعاد النفقة المقررة والمبلغ الذي تقدره المحكمة اجماليا لحساب مصروفات الادارة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمة .

ولا يجوز ان يسحب شيئا من المال المودع إلا باذن من المحكمة .

مادة 44

علي الوصي ان يودع باسم القاصر المصرف الذي تصير به المحكمة ما تري لزوما لايداعة من اوراق مالية ومجوهرات ومصوغات وغيرها ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها .
وليس له ان يسحب شيئا منها بغير أذا المحكمة .

مادة 45 :

علي الواسي ان يقدم حسابا مؤيدا بمستندات عن ادارته قبل أول يناير من كل سنة .
ويعفي الوصي عند تقديمه الحساب السنوي إذا كانت أموال القاصر لا تزيد علي خمسمائة جنيه ما لم ترا المحكمة غير ذلك .

وفي جميع الاحوال يجب علي الوصي ان يستبدل به غيره أن يقدم حسابا خلال ثلاثون يوما من تاريخ أنتهاء وصيته
مادة 46 :

تكون الوصية بغير أجر إلا إذا رأّت المحكمة بناء علي طلب الواسي ان تعين له أجرا أو تمنحه مكافاة عن عمل معين .

ثلاثا - في أنتهاء الوصية

مادة 47 :

تنتهي مهمة الواسي :-

1- ببلوغ القاصر إحدي وعشرين سنة إلا إذا تقرر استمرا الوصية عليه

2- بعودة الولاية للوالي .

3- بعزلة أو قبول أستقالته .

4- بفقد اهليته أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القصر .

مادة 48 :

إذا توفرت اسباب جديد تدعو للنظر في عزل الوصي أو في قيام عارض من العوارض التي تزيل اهليته امحكمة بوقفة.

مادة 49

بحكم بعزل الوصي في الحالات الاتية .

1- إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصية وفقا للمادة 27 ولو كان هذا السبب قاما وقت تعيينه .

2- إذا اساء الادارة أو اهمل فيها اساء الادارة أو اهمل فيها أو اصبح في بقائه خطر علي مصلحة القاصر .

مادة 50 :

علي الوصي خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الوصاية أن تسلم الاموال التي في عهدة بمحضر إلي القاصر من بلغ من الرشد أو إلي ورثته أو إلي الولي أو الوصي أو الوصي المؤقت علي حسب الحوال وعليه أن يودع قلم الكتاب في الميعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسليم الاموال .

ماد 51 :

إذا مات الوصي أو حجر عليه أة اعتبر غائبا التزم ورثته أو من ينوب عنه علي حسب الاحوال تسلم اموال القاصر وتقدم الحاسب .

مادة 52 :

يكون قابلا للابطال كل تعهد أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصي ممن كان في وصايتة وبلغ سن الرشد اذا صدرت المخالصة أو التعهد خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب المشار إليه في المادة 45 .

مادة 53 :

1- كل دعوي للقاصر علي وصية أو للمحجور عليه علي قيمة تكون منعقدة بأمر الوصاية أو القوامة تسقط بمضي

خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر ين الرشد أو رفع الحجر أو موت القاصر أو المحجور عليه .

2- ومع ذلك فإن إنتهت الوصية أو القوامة بالعزل أو بالاستقالة أو موت فلا تبدأ مدة التقادم المذكورة إلا عن تاريخ تقديم الحساب الخاص بالوصاية أو القوامة .

مادة 54 :

للولي أن يأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسليم امواله كلها أو بعضها لادارتها ويكون ذلك بإشهاد لدي الموثق وله ان يسحب هذا الاذن أو يحد منه بإشهاد اخر مع مراعاة حكم المادة 1027 من قانون المرافعات .

مادة 55 :

يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم امواله كلها أو بعضها لادارتها وإذا رفضت المحكمة الاذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضي ينة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض .

مادة 56 :.

للقاصر المأذون له ان يباشر اعمال الادارة وله لن بقي وستوفي الديون المترتبة علي هذه الاعمال ولكن لا يجوز له ان يؤجر الارض الزراعية والمباني لمدة تزيد علي سنة ولا ان يفي الديون بإذن خاص من المحكمة أو من الموصي فيما يملكه من ذلك .

ولا يجوز للقاصر أن يتصرف في صافي دخلة الا بالقدر اللازم لسد نفقاته ومن تلزمة نفقتهم قانون .

مادة 57 :

لا يجوز للقاصر سواء كان مشمولا بالولاية أو بالوصاية أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره واذنته المحكمة في ذلك إننا مطلقا أو مقيدا .

مادة 58 :

علي المأذون له في الادارة يقدم حسابا سنويا يؤخذ عند النظر فيه رأي الوصي والمحكمة أن تأمر بإيداع المتوفر . من دخلة خزائن الحكومة أو احد المصارف ولا يجوز له سحب شيء منه إلا بإذن منها .

مادة 59 :

إذا قصر المأذون له في الادارة فيتنفيذ ما قضت به المحكمة السابقة أو اساء التصرف في ادارته أو قت اسباب يخشي معها من بقاء الاموال في يده جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب النيابة العامة أو احد ذوي الشأن ان تحد من الاذن أو تسلب القاصر اباه بعد سماع اقواله .

مادة 60 :

إذا اذنت المحكمة فيزواج القاصر الذي له نال كان ذلك إننا له في التصرف في المهر والنفقة مالم تأمر المحكمة بغير ذلك عند الاذن أو في قرار لا حق .

مادة 61 :

للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقة ويصبح إلزامه المتعلق بهذه الاعراض فيحدود هذا المال فقط .

مادة 62 :

للقاصر أن يبرم عقد العمل الفردي وفقا لاحكام القانون وللمحكمة بناء علي طلب الوصي أو ذي الشأن انتهاء هذا العقد رعاية لمصلحة القاصر أو مستقبله أو المصلحة اخرى ظاهرة .

مادة 63 :

يكون القاصر الذي بلغ السادسة عشر اهلا للتصرف فيما يكسبه من عملة من أجر أو غيره ولا يجوز ان يتعدي اثر التزام القاصر حدود المال الذي يكسبه من مهنته أو صناعة .

ومع ذلك فللمحكمة إذا اقتضت المصلحة ان تقيد حق القاصر فيالتصرف في كال المذكور وعندئذ تجري احكام الولاية والوصاية .

مادة 64 :

يعتبر القاصر المأذون من قبل وليه أو المحكمة أو نص القانون كامل الاهلية فيما أذن له فيه وفي التقاضي فيه .

الباب الثاني

في الحجر والمساعدة الضائية والغيبية

الفصل الاول في الحجر

مادة 65 :

يحكم بالحجر علي البالغ للجنون او للعتة او للسفه او للغفلة ولا يرفع الحجرالا بحكم وتقيم المحكمة علي من يحجر عليه قيما لادارة امواله وفقا للاحكام المقررة في هذا القانون .

مادة 66 :

النفقات اللازمة للعناية بالمحجوزعليه مقدمة علي ما عداها ز

مادة 67 :

يجوز للمحجوز عليه للسفه او للغفلة باذن من المحكمة ان يتسلم امواله كلها او بعضها لادرتها وفي هذه الحالة تسرى عليه الاحكام التي تسرى فيشان القاصر الماذون .

مادة 68 :

تكون القوامة للابن البالغ ثم للاب ثم للجد ثم لمن تختارة المحكمة .

مادة 69 :

يشترط في القيم ما يشترط في الوصى وفقا للمادة 27 ومع ذلك لا يحول قيام احد السببين المنصوص عليهما في البندين 1 , 4 من المادة المذكورة دون تعيين الابن او الاب او الجد اذا رات المحكمة مصلحة في ذلك .

الفصل الثاني

في المساعدة القضائية

مادة 70 :

إذا كان لشخص اصم ابكم او اعمى اصم اعم ابكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن اردته جاز للمحكمة ان تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات النصوص عليها في المادة 39 : ويجوز لها ذلك ايضا اذا كان يخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسماني شديد . مادة 71 :

يشارك المساعد القضائي في التصرفات المشار اليها في المادة السابقة وإذا امتنع عن الاشتراك في تصرف جاز رفع الامر للمحكمة فان رأت ان الامتناع في غير محله اذنت المحكوم بمساعدته في ابرامه او عينت شخصا اخر للمساعدة في ابرامه وفقا للتوجيهات التي تبينها في قرارها .

وإذا كان عدم قيام الشخص الذي تقررت مسعده قضائيا بتصرف معين يعرض امواله للخطر جاز المساعدة ورفع الامر الي المحكمة ولها ان تامر بعد التحقيق بانفراد المساعد باجراء هذا التصرف . مادة 72 :

يسرى علي المساعد القضائي حكم المادة 50 من هذا القانون . مادة 73 :

يعتبر المساعد القضائي في حكم النائب في تطبيق احكام المواد 108 , 382 , 479 من القانون المدني

الفصل الثالث . في الغيبة .

مادة 74 :

تقيم المحكمة وكيلا عن الغائب كامل الاهلية في الاحوال الاتية : متى كان قد انقضت مدة سنه او اكثر علي غيابه وترتب علي ذلك تعطيل مصالحه .
اولا : اذا كان مفقودا لا تعرف حياته او مماته .
ثانيا : اذا لم يكن له محل اقامه ولا موطن معلوم او كان له محل اقامة او موطن معلوم خارج المملكة المصرية . واستحال عليه ان يتولى شؤنه بنفسه او ان يشرف علي من ينيبه في ادارتها . مادة 75 :

اذا ترك الغائب وكيلا عاما تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرات فيه الشروط الواجب توافرها في الوصى والا عينت غيره . مادة 76 :

تنتهى الغيبة بزوال سببها او بموت الغائب او بالحكم من جهة الاحوال الشخصية المختصة باعتباره ميتا .

الباب الثالث . احكام عامة

الفصل الاول . احكام مشتركة في الوصايه والقوامة والغيبة .

مادة 77 :

تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي .

مادة 78 :

يسرى على القوامة والوكالة علي الغائبين الاحكام المقررة في شان الوصايه علي القصر ويسرى علي القوامة والوكالة علي الغائبين الاحكام المقررة في شان الاوصياء .

مادة 79 :

يسر في شأن قسمة مال الغائب والمحجوز عليه ما يسرى في شأن قسمة القاصر من احكام .

الفصل الثانى . في المشرف

مادة 80 :

يجوز تعيين مشرف مع الموصى ولو كان مختارا زكذلك مع القيم الوكيل عن الغائب .

مادة 81 :

يراقب المشرف النائب عن عديم الاهلية او الوكيل عن الغائب في ادارته وعليه ابلاغ المحكمة او النيابة كل امر تقتضى المصلحة رفعه اليهما .

وعلى النائب او الوكيل اجابة المشرفين الي كل ما يطلبه من ايضاخ عن ادارة الاموال وتمكينه من فحص الاوراق والمستندات الخاصة بهذه الاموال .

ويجب على المشرف اذا خلا مكان النائب او الوكيل ام يطلب الي المحكمة اقامة النائب او وكيل جديد والي ان يباشر هذا عمله يقوم المشرف من تلقاء نفسه بالاعمال التي يكون من تاجيلها ضرر .

مادة 82 :

يسرى علي المشرف فيما ستعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته واجره عن اعماله ومسئوليته عن تقصيره ما يسرى من احكام علي النائب او الوكيل علي حسب الاحوال .

مادة 83 :

تقرر المحكمة انتهاء الاشراف اذا رات زوال داعيه .

الفصل الثالث . في الجزاءات

مادة 84 :

اذا قصر الوصى في الوجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون او وقف تنفيذ القرارات التي تصدرها المحكمة جاز لها ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد علي مائة جنيه وحرمانه من اجرة كله او بعضه وعزله باحد هذه الجزاءات . ويجوز للمحكمة ان تمنح القاصر هذه الغرامة او جزء منها . ويجوز اعفاء الوصى من الجزاء المالى كله او بعضه اذا نفذ الامر الذى ترتب عليه الحكم او قدم اعذارا تقبلها المحكمة .

مادة 85 :

اذا نفذ علي ممتلكات النائب المحكوم عليه بالغرامه ثم صدر حكم باقالته منها فلا حق له الا في استرداد ماحصل من التنفيذ . اما اذا رسا المزداد علي قلم الكتاب فلا يكون للمحكوم عليه الا استرداد العين بعد دفع مصروفات التنفيذ ما لم يكن هناك مانع فاذا وجد فلا يكون له استرداد الثمن الذى رسا به المزداد علي قلم الكتاب بعد خصم كامل المصروفات .

مادة 86 :

اذا اخل النائب بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسئولا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب ذلك وعلي كل حال يسال مسئوليته الوكيل باجر .

مادة 87 :

تسرى احكام المواد السابقة علي القيم والمساعد القضائى والوكيل عن الغائب والوصى الخاص والوصى المؤقت .

مادة 88 :

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنه وبغرامه لا تزيد على مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل وصى او قيم او وكيل انتهت نيابته اذا كان بقصد الاساءة قد امتنع عن تسليم اموال القاصر او المحجوز عليه او الغائب او اوراقه لمن حل محله من الوصية او القوامه او الوكالة وذلك ما لم ينص القانون علي عقوبة اشد .

قانون رقم 1 لسنة 2000 م باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرار مجلس الشعب القانون الاتى نصه , وقد اصدرناه :

المادة الاولى :

تسرى احكام القانون المرفق علي اجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خص فيه احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية واحكام القانون المدنى في شان ادارة وتصفية التركات .

ويختص قاضى الاموال الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره باصدار امر علي عريضة في مسائل الاحوال الشخصية الاتية :

1- النظم من امتناع المرفق عن توثيق عقد الزواج اوعدم اعطاء شهادة مثبته للامتناع سواء للمصريين او الاجانب .

2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لاتمام الجرد واذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له .

3- اتخاذ ما يراه لازما من الاجراءات التحفظية او الوقتية علي التركات التى لا يوجد فيها عديم اهليه او ناقصها او غائب .

4- غالانن للنياية للعامة في نقل النقود والاوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من اموال عديمى الاهليه او ناقصيها والغائبين الى خزانة احد المصارف او مكان امين .

5- المنازعات حول السفر الي الخارج بعد سماع لقوال ذوى الشأن .

المادة الثانية

على المحاكم ان تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى اصبحت بمقتضى احكام القانون المرفق من اختصاص محكام اخرى وذلك بالحالة التى يكون عليها , وفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب باعلانه بامر الاحاله مع تكليفه بالحضور في الميعاد امام المحكمة التي احيلت اليها الدعوى .
ولا تسرى احكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها او الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون .

المادة الثالثة

تصدر الاحكام طبقا لقوانين الاحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بارجح الاقوال من مذهب الامام ابي حنيفة .

ومع ذلك تصدر الاحكام في المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 - طبقا لشريعتهم - فيما لا يخالف النظام العام .

المادة الرابعة

تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 , ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف الى القانون رقم 77 لسنة 1949 , والقوانين ارقام 462 لسنة 1955 , 628 لسنة 1955 , 62 لسنة 1976 المشار اليها و لائحة الاجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ احكام الشرعية الصادرة سنة 1907 , كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق .

المادة الخامسة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون المرفق كما يصدر لوائح تنظيم شئون الاذنين والموثقين واهمالهم ونماذج الوثائق اللازمة لاداء هذه الاعمال .

المادة السادسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهوريه في 22 سنة 1420 . هـ الموافق 29 يناير سنة 2000 م

حسنى مبارك

اجراءات التقاضى

في

مسائل الاحوال الشخصية طبقا لاحداث التعديلات

قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات

التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية

الباب الاول

احكام عامة

مادة 1:

تحسب المدد والمواعيد الاجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادى .

مادة 2 :

تثبت اهلية التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية للولاية على النفس لمن اتم خمس عشرة سنة ميلاديا كامله متمتعا بقواه العقلية .

وينوب عن عديم الاهلية او ناقصها ممثله القانونى , فاذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة اجراءات التقاضى بالمخالفة لراى ممثله او في مواجهته عينت المحكمة له وصى خصومه من تلقاء نففسها او بناء علي طلب النيابة العامة او الغير .

مادة 3 :

لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوى الاحوال الشخصية امام المحكمة الجزئية , فاذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تدب محاميا للدفاع عن المدعى . ويحدد الحكم الصادر في الدعوى اتعابا للمحامى المنتدب . تتحملها الخزانه العامه , وذلك دون اخلال بالتزام مجالس النفقات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماة . وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضى ز

مادة 4 :

يكون للمحكمة في اطار تهيئة الدعوى للحكم تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى, ومنحهم اجلا لتقديم دفاعهم .

ولها ان تب اخصائيا اجتماعيا او اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها او عن مسالة فيها , وتحدد اجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعين .

ويتم الندب من قوائم الاخصائين الاجتماعيين التي تصدر بها قرار من وزير العدل بناء ترشيح وزير التامينات والشئون الاجتماعية .

مادة 5 :

للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية - مراعاة لاعتبارات النظام العام او الاداب - في غرفة المشورة وبحضور احد الاعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة في الدعوى , وتتطق الاحكام والقرارات في جلسة علنية .

مادة 6 :

مع عدم الاخلال باختصاصات النيابة العامة برفع الدعوى في مسائل الاحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة 1996 , للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الاحوال الشخصية اذا تعلق الامر بالنظام العام او الاداب , كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوى الاحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية . وعلي النيابة العامة ان تتدخل في دعاوى الاحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية او محاكم الاستئناف والا كان الحكم باطلا .

مادة 7 :

لا تقبل عند الانكار دعوى الاقرار بالنسب او الشهادة علي الاقرار به بعد وفاة المورث الا اذا وجدت اوراق رسمية او مكتوبه جميعها بخط المتوفى وعليها امضاء او ادلة قطعية جازمة تدل على صحة الادعاء .

مادة 8 :

لا تقبل دعوى الوقف او شروطة او الاقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الوارده عليه ما لم يكن الوقف ثابتا باشهاد مشهر وفقا لاحكام القانون .

ولا تقبل دعوى الوقف او الارث عند الانكار متى رفعت بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق , الا اذا قام عذر حال دون ذلك .

واذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر اخر اليه , تعين المحكمة في الحالتين بحكم , واجب النفاذ ناظرا بصفه مؤقتة الى ان يفصل في الدعوى بحكم نهائى .

الباب الثانى

اختصاص المحاكم بمسائل الاحوال الشخصية

الفصل الاول . اختصاص النوعى

مادة 9 :

تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة وبمراعاة احكام المادة 52 من هذا القانون يكون حكمها في الدعوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهايته وذلك كله علي الوجه التالى .

اولا - المسائل المتعلقة بالولاية علي النفسى .

- 1- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمنه والانتقال به .
- 2- الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها .
- 3- الدعاوى المتعلقة بالاذن للزوجة بمباشرة حقوقها القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول علي اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
- 4- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها ويكون الحكم نهائيا اذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهاى للقاضى الجزئى .
- 5- تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق .
- 6- توثيق ما يتفق عليه ذو الشأن امام المحكمة فيما يجوز شرعا .
- 7- الاذن بزواج من لا ولى له .
- 8- تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة , ما لم يثر بشأنها نزاع .
- 9- دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ احكام النفقات وما في حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائيا .

ثانيا . المسائل المتعلقة بالولاية علي المال

متى كان المال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية .

- 1- تثبيت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف والمدير ومراقبة اعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم .
- 2- اثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة اعماله وعزله واستبداله .
- 3- تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائى واستبداله ز
- 4- استمرار الولاية او الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين والاذن للقاصر بتسليم امواله لادالاتها وفقا لاحكام القانون والاذن له بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها الحصول على اذن , وسلب اى من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها .
- 5- تعيين ماذون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولو لم يكن له مال .

- 6- تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالانفاق علي القاصر او تربيته او العناية به .
- 7- اعفاء الولي من الحالات التى يجوز اعفاؤه فيها وفقا لاحكام قانون الولاية على المال .
- 8- طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها .
- 9- الاذن بما يصرف للزوج القاصر في الاحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها .
- 10- جميع الاموال الاخرى المتعلقة بامارة الاموال وفقا لاحكام القانون واتخاذ الاجراءات التحفظية والمؤقته الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .
- 11- تعيين مصف للتركة وعزلة واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد علي النصاب اختصاص المحكمة الجزئية .

مادة 10 :

- تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الاحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .
- ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق او التطليق او التفريق 4 الجسماني دون غيرا , الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات او الاجور وما ي حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب و وحضانة الصغير وحفظة ورؤية وضمنه والانتقال به ومسكن حضانتة .
- وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت او ترفع امامها دعوى باى من هذه الطلبات باحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد .
- وللمحكمة اثناء سير الدعوى ان تصدر احكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية او بتقرير نفقة وقتيه تو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان .
- ولا يجوز الطعن علي تلك الاحكام المؤقته التي تصدر اثناء سير هذه الدعاوى الا بصدر الحكم النهائي فيها .
- مادة 11 :

- تختص المحكمة الابتدائية التي يجرى في دائرتها توثيق عقد زواج الاجانب بالحكم فى الاعتراض علي هذا الزواج او طلب الحجر علي احد طرفى العقد اذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال اهليته للزواج , ويترتب علي اقامة الدعوى وقف اتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .
- كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفع وتعيين القيم ومراقبة اعماله والفصل في حساباته وعزبه واستبداله , والاذن للمحجور عليه بتسليم امواله لادارتها .
- وفقا لاحكام القانون وساب هذا القانون وسلب هذا الحق منه , وتعيين ماذون بالخصومة عنه , وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله و والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالانفاق علي المحجور عليه .
- مادة 12 :

- اذا قضت المحكو بسلب الولاية او وقفها عهدت بها الى من يلى من سابت ولايته او اوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم الى من يلية بالتتابع , فان امتنع من عهد الية بها بعد اخطارة علي النحو المنصوص عليه في المادة 40 من هذا القانون او شخص امين او لاحدى المؤسسات الاجتماعية .
- وتسلم الاموال في هذه الحالة للنائب المعين بوصفة مديرا مؤقتا وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة 41 من هذا القانون .
- وتتخذ النيابة العامة علي وجه السرعة الاجراءات اللازمة لتعيين وصي علي المشمول بالولاية .

مادة 13 :

تختص المحكمة التي تنتظر المادة الاصلية دون غيرها باعتماد الحساب النقدم من النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب , او المقدم من النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب . او المقدم من المدير المؤقت والفصل في المنازعات المتعلقة بهذا الحساب .

مادة 14 :

تختص المحكمة التي قضت بانتهاء الولاية علي المال بنظر مادتي الحساب وتسليم الاموال , وذلك حتى تمام الفصل فيهما . كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالاحكام والقرارات الصادرة منها في هذا الشأن .

الفصل الثاني

الاختصاص المحلي

مادة 15 :

يتحدد الماطن في مفهوم هذا القانون على النحو التالي المبين بالمواد 40 , 41 , 43 من القانون المدني . وبمراعاة احكام المادتين 10 , 11 من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي تقع في دائرتها موطن المدعى عليه , فان لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى . واذا تعدد الدعى عليهم و كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن احدهم ز ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلي بنظر بعض مسائل الاحوال الشخصية , علي النحو الاتي :

1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى او المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الاولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنة حسب الاحوال , في المواد الاتية :

أ – النفقات والاجور وما في حكمها ز

ب – الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .

ج – المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها .

د – التطليق والخلع والابراء والفرقة بين الزوجين بجميع اسبابها الشرعية .

2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها اخر موطن للمتوفى في مصر بتحقيق اثبات ز الوراثة والوصايا زتصفية التركات فان لم يكن للمتوفى موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها احد اعيان التركة ز

3- يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية علي المال علي النعم الاتي :

أ – في مواد الولاية بموطن الولي او القاصر وفي مواد الوصاية باخر موطن للمتوفى او للقاصر .

ب – في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا .

ج – في مواد الغيبة باخر موطن للغائب .

فاذا لم يكن لاحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها مال الشخص المطلوب حمايته .

د – اذا تغير موطن القاصر او المجورز عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء علي طلب ذوى الشأن او النيابة العامة ان تحيل القضية الى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد .

هـ – تختص المحكمة التي امرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولي سواء كان وليا او وصيا – الا اذا رات من المصلحة احالة المادة الى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر .

4- فيما عدا قسمة اعيان الاوقاف المنتهية و يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف شروطة والتصرفات الواردة عليه , للمحكمة الكائن بدائرتها اعيانه , او الاكثر قيمة اذا تعددت , او للمحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف او المدعى عليه .

الباب الثالث

رفع الدعوى ونظرها

الفصل الاول في مسائل الولاية علي النفس

مادة 16 :

ترفع الدعوى في مسائل في مسائل الولاية علي النفس بالطرق المعتاد لرفع المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

مادة 17 :

لا تقبل الدعوى الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت من الزوجة تقل عن ست عشرة ميلادية , او كان سن الزواج يقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى .

ولا تقبل عند الانكار الدعوى الناشئة عن عقد الزواج - في الوقائع اللاحقة علي او اغسطس سنة 1931 - ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية , زعم ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب او الاحوال بدون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بابة كتابة .

ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطئفة والملة الا اذا كانت شريعتهم تجيزه .

مادة 18 :

تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم وبعض من تخلف عن جلسة الصلح - مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له .

وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بها الا بعد ان تبذل المكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة عرض الصلح مرتين علي الاقل بينهما تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما .

مادة 19 :

في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة ان تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من اهله - قدر الامكان - في الجلسة التالية علي الاكثر - فان تقاعس ايهما عن تعيين حكمة او تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه .

وعلي الحكمين المثل امام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلاصا اليه معا , فان اختلف او تخلف ايهما عن الحضور تسمع المحكمة اقوالهما او اقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين .

وللمحكمة ان تاخذ بما انتهى اليه الحكمان او باقوال ايهما او بغير ذلك مما تستقية من اوراق الدعوى .

مادة 20 :

للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما علي الخلع و فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عم جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها , حكمت المحكمة بتطليقها عليه . ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين , وندبها الحكمين لموالة مساعى الصلح بينهما خلال

مدة لاتجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الاولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد انه تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لاسبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى الاتقيم حدود الله بسبب هذا البغض .

ويصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار اة نفقتهم او اى حق من حقوقهم .
ويقع بالخلع فى جميع الاحوال بائن .

ويكون الحكم فى جميع الاحوال غير قابل بالطعن عليه باى طريق من طرق الطعن .
مادة 21 لايعتد فى اثبات الطلاق عند الانكار الابالاشهاد والتوثيق وعند طلب الاشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ويدعوهم الى اختيار حكم من اهله وحكم من اهلها للتوفيق بينهما فان اصر الزوجان معا على ايقاع الطلاق فورا او قرار معا ان الطلاق قد وقع او قرر الزوج انة اوقع الطلاق وجب توثيق الطلاق بعد الاشهاد عليه .
وتطبق جميع الاحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها اذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج .

ويجب على الموثق اثبات ماتم من اجراءات فى تاريخ وقع كل منهما على النموذج المعد لذلك ولايعتد فى اثبات الطلاق فى حق اى من الزوجين الا اذا كان حاضرا اجرات التوثيق بنفسه او بمن ينوب عنه او من تاريخ اعلانه بموجب ورقة رسمية .

مادة 22:

مع عدم الاخلال بحق الزوجة فى اثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الاثبات لايقبل عند الانكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقة ما لم يعلنها لهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء 60 يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بلاشهر من تاريخ توثيق طلاقه لهل وذلك ما لم تكن حاملا او تقر بعدم انقضاء عدتها حتى اعلانها بمراجعة .

مادة 23

اذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جدية ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتحديد وجب على المحكمة ان تطلب من النيابة العامة اجراء التحقيق الذى يمكنها من بلوغ هذا التحديد .
وتباشر النيابة العامة بنفسها اجراء التحقيق فى هذا الشأن .

مادة 24

على طالب اشهادة الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة ان يقدم طابا بذلك الى المحكمة المختصة مرفقا بة ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب غير مقبول .

ويجب ان يشتمل الطلب على بيان اخر موطن للمتوفى واسماء الوراثة والموصى لهم بوصية واجبة وموطنهم ان وجدوا وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور امام المحكمة فى الميعاد المحدد لنظر الطلب ويحقق القاضى الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيف اليها التحريات الادارية حسبما يراه ' فاذا ما انكر احد الورثة او الموصى لهم وصية واجبة وراى القاضى ان الانكار جدى . كان عليه يحيل الطلب الى المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيه .

مادة 25 :

يكون الاشهاد الذى يصدره القاضى وفقا لحكم لبمادة السابقة حجة فى خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم علي خلافة .

الفصل الثانى

في مسائل الولاية على المال

مادة 26 :

تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديم الاهلية ناقصيها والغائبين والتحفظ على اموالهم والاشراف على ادارتها وفقا لاحكام هذا القانون .

لها ان تتدب - فيما ترى اتخاذا من تدبير - احد مامورى الضبط القضائى .

كما يكون لها ان تستعين معاونين يلحقون بها القرار يصدره وزير العدل بتعيين هؤلاء معاونون من مامورى الضبط القضائى في خصوص الاعمال التى تتاط بها اثناء تاديتهم لوظائفهم .

وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من اموال مستحق النفقة الى حين الحكم بتقديرها .

مادة 27 :

على الاقارب الذين كانوا يقيمون معالمتوفي في معيشة واحدة او اكبر الراشدين من الورثة ابلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب او عديم اهلية او ناقصها او حمل مستكين او وفاة الوالى او الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصول الوفاة .

وعلى الاقارب ابلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد اهلية او غياب احد افراد الاسرة واذا كان مقيما معهم في معيشة واحدة .

مادة 28 :

علي الاطباء المعالجين والمديري المستشفيات والمصحات علي حسب للاحوال ابلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الاهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم .

وعلي المختصين بالسلطات الادارية ابلاغ النيابة العامة متى تبين لهم اثناء تادية عملهم حالة من حالات فقد الاهلية علي النحو المشار اليه بالفقرة السابقة .

ومع عدم الاخلال باحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1995 في شان سرية الحساب بالبنوك . تاتزم اية جهة حكومية او غير حكومية بامداد النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة .

ولا يجوز استخدام ماتسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها .

ويجب علي النيابة العامة ان تنهي التحقيق وترسلة مشفوعا بمذكرة موجزا بنتائج التي حصلت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثون يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها .

مادة 29:

علي الوصي علي الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا .

مادة 30 :

يعاقب علي مخالفة احكام المواد 27 ، 28 ، 29 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تجاوز مائة جنيه ، فأذ كانت عدم التبليغ بقصد الاضرار بعديم الاهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من زوية الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين .

مادة 31 :

يعاقب بالحبس كل من أخف بقصد الاضرار مالا مملوكا لعديم الاهلية أو الغائب .

مادة 32 :

تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الاذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه أثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب للحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه ، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص .
ويقوم القيد في السجل مقام التسجيل ، وينتج أثره من تاريخ اجراءه متى قضي بأجابة الطلب ، وعلي النيابة العامة شطب القيد إذا قضي نهائيا برفض الطلب .
ويصدر وزير العدل قرار بأجراءات القيد والشطب .

مادة 33 :

علي النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقا لحكام هذا القانون أن تتخذ أجراءات اللازمة للمحافظة علي حقوق الحمل المستكن أو عديم الاهلية أو ناقصها أو الغائب وأن تحصر مؤقتا مالهم من أموال ثابتة او منقولة او حقوق وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن .
وللنيابة العامة ان تتخذ الاجراءات الوقفية أو التحفظية اللازمة للمحافظة علي هذه الاموال وان تأمر بوضع الاختام عليها ، ولها بناء علي امر صادر من قاضي الامور الوقفية ان تنقل ان تنقل النقود والاوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشي عليه إلي خزنة احد المصارف أو الي مكان امين .
وللنيابة العامة - عند الاقتضاء - ان تأذن لوصي التركة او منفذ الوصية او مديرها ان وجد او لاي شخص امين اخر بالصرف علي جنازة المتوفي والانفاق علي من تلزمة نفقتهم وإدارة الاعمال التي يخشي عليها من فوات الوقت .
وللنيابة العامة ان تعدل عن أي قرار اتخذته تطبيقا لاحكام هذه المادة .

مادة 34 :

للنيابة العامة بناء علي اذن مسبب من القاضى الجزئيدخول المساكن والاماكن اللازم دخولها لاتاذ الاجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذا القانون ولها ان تندب لذلك - بامر مسبب يحدد فية المسكن او المكان - احد مامورى الضبط القضائي .

مادة 35 :

لا يلزم اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة الاف جنية ,
تتعدد بتعدددهم , وفي هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال الي من يقوم علي شئونه ما لم تر النيابة العامة اتباع الاجراءات المشار اليها بالضوابط والاولضاع المقررة بهاتين المادتين .

مادة 36 :

يرفع الطلب الي المحكمة المختصة من النيابة العامة او ذوى الشأن .
وفي الحالة الاخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع علي البيانات التي يتطلبها قانون الرافعات في صحيفة الدعوى وان يرفق بها المستندات المؤيده له , وعلى المحكمة ان تحيله الي النيابة العامة لابداء ملاحظاتها عليها كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك .

وتقوم النيابة العامة - فيما لا تختص باصدار امر فيه - بتحديد جلسة المحكمة لنظر المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما اجرته من تحقيقات وما انتهت اليه من رأى و اعلان من لم ينبه عليه امامها من ذوى الشأن بالجلسة .
وللمحكمة ان تندب النيابة العامة لمباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق الذى تاملر به .

مادة 37 :

للمحكمة والنيابة العامة ان تدعو من ترى فائدة من سماع اقواله في كل تحقيق تجريه , فان تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة او امتنع عن الادلاء باقوال دون مبرر قانوني - جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنية , فان لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة ان تامر باحضارة .

وللمحكمة ان تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا .

مادة 38 :

اذا رات رات النيابة العامة ان طلب توقيع الحجر او سلب الولاية او الحد منها او وقفها او اثبات الغيبة يقتضى اتخاذ اجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق او مال , رفعت الاملا للمحكمة لتاذن باتخاذ ما تراه من اجراءات تخفظية او لتامر بمنع المقدم من ادارتها او تعيين مدير مؤقت يتولى ادارة تلك الاموال .

مادة 39 :

على النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسبة بمن ترشحة عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا , وذلك خلال ثمانية ايام علي الاكثر من تاخير ابلاغهم بالسبب الموجب لتعيينه .
وتعين المحكمة النائب او المساعد القضائي بعد اخذ راي ذوى الشأن .

مادة 40 :

تخطر النيابة العامة الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب او المساعد القضائي او المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه اذا صدر في غيبته , وعلي من يرفض التعيين ابلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية ايام من تاريخ علمه بالقرار والا كان مسئولا عن المهام الموكلة اليه من تاريخ العام .
وفي حالة الرفض تعيين المحكمة بدلا منه علي وجه السرعة .

مادة 41 :

تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعين النائب , بمجرد اموال عديم الاهلية او ناقصها او الغائب بمحضر يحضر من نسختين .

ويتبع في الجرد الاحكام والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعى لحضور الجرد جميع ذوى الشأن والقاصر الذى اتم خمس عشرة سنة ميلادية اذا رات النيابة العامة ضرورة لحضرة .

وللنيابة العامة ان تستعين باهل الخبرة في جرد الاموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الاموال بعد انتهاء الجرد الى النائب المعين من المحكمة .

مادة 42 :

ترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديده عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه .

مادة 43 :

يجب علي النيابة العامة عند عرض محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه ان ترفع مذكرة براها في المسائل الاتيه بحسب الاحوال :

1- الاستمرار في الملكية الشائعة او الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية او الصناعية او المكاتب المهنية او

تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذه لذلك .

2- تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر او المحجوز عليه .

3- اتخاذ الطرق المئدية حسن ادارة الاموال وصيانتهاى .

وتلتزم المحكمة بالتصديق علي محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار اليها علي وجه السرعة .

مادة 44:

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تعدل عن اى قرار اصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة اة عن اى اجراء من الاجراءات التحفظية اذا تبين ما يدعو لذلك .

ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق ان اصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن اى اتفاق .

مادة 45 :

اذا عينت المحكمة مصفيا قبل التصديق علي محضر الجرد يتولى المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما وما عليها بواقعة هو وعصو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة اراشدين واذا عين المصفي بعد التصديق علي محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بتسليم نصيب الاخير في التركة الي المصفي بمحضر بوقعة هو والمصفي وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين وذلك وذلك ما لم يرى المصفي ابقاء المال كله او بعضه تحت يد النائب لحفظة وادارته مؤقتا حتى تتم التصفية ويثبت ذلك علي نسختي محضر الجرد ويوقع عليه الاشخاص السابق ذكرهم وبعد انتهاء التصفية يسام ما يؤول من التركة الي النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 46 :

يجب على النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او المدير المؤقت ان يودع قلم المحكمة حسابا عن ادارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيدة في الميعاد المحدد قانونا وكلما طلبت منه محكمة ذلك في الميعاد الذي تحدد فاذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة حنيه فان تقرر منه ذلك جاز ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد على الف جنية وذلك دون اخلال بالجزاءات الاخرى المنصوص عليها قانونا واذا قدم النائب الحساب وابدى عذرا عن التاخير قبلته المحكمة جاز لها ان تقبله من كل الغرامة او بعضها وعلى المحكمة ان تامر مؤقتا بايداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحساب في ثبوتها في ذمته دون ان يعتبر ذلك مصادقة علي الحساب وتفصل المحكمة في صحة الحساب المقدم اليها ويجب ان يشمل القرار النهائي الذي تصدره المحكمة بشأن الحساب الامر بالزام مقدمه بايداع المبلغ المتبقى في ذمته وايداعه خزانة المحكمة في ميعاد تحدد .

مادة 47 :

للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بالصرف من الاموال السائلة لاي من هؤلاء دون الرجوع الي المحكمة بما لا يجوز زيادته الى ثلاث الاف جنية بقرار من المحامي العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر .

مادة 48 :

لا يقبل طلب استرداد الولاية او رفع الحجر او المساعدة القضائية او رفع الوصاية او الولاية او اعادة الاذن للقاصر او المحجور عليه الا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق .

مادة 49 :

يجوز لذوى الشأن الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والاوراق المنصوص عليها في المواد السابقة كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات وفي الحاليتين تسلم لاي منهم صور او شهادات بمضمون ما اثبت فيها من المحكمة او النيابة العامة .

مادة 50 :

يكون لنفقات حصر الاموال ووضع الاختام والجرد والادارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية .

مادة 51 :

للمحكمة ان تامر باضافة كل الرسوم او بعضها او المصاريف على عاتق الخزانة العامة .

الباب الرابع

القرارات والاحكام والطعن عليها

أولا إصدار القرارات :

مادة 52 :

تسرى على القرارات التى تصدر فى مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالاحكام .

مادة 53 :

يجب على المحكمة أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة فى مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصى والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة 38 من هذا القانون وذلك فى ميعاد ثمانية ايام من تاريخ النطق به اذا صدرت من محكمة جزئية و خمسة عشرة يوما اذا صدرت من غيره وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر فى مسائل الولاية على المال يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو بالاتفاق بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق .

مادة 54 :

تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة ابتدائية فى مسائل الولاية على المال واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة فى المسائل الاتية :

1- الحساب .

2- رفع الحجر وانهاء المساعدة القضائية .

3- رد الولاية

4- اعادة الاذن لقاصر أو للمحجور عليه بالتصرف أو الإدارة .

5- ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية .

6- الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب .

وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل فى الطعن .

مادة 55 :

يكون فرار المحكمة نهائيا اذا صدر فى تصرفات الأوقاف بالإذن بالخصومة أو فى طلب الاستدانة أو التأجير لمدة طويلة أو تغيير المعالم أو طلب الاستبدال أو بيع العقار الموقوف لسداد دينه ، اذا كان موضوع الطلب أو قيمة العين فى محل التصرف لا يزيد على خمسة آلاف جنيه .

ثانيا الطعن على الأحكام والقرارات :

مادة 56 :

طرق الطعن فى الأحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف والنقض والتماس اعادة النظر وتتبع فيما لم يرد بها حكم خاص فى المواد الاتية القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .

مادة 57 :

يكون للنيابة العامة فى جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف فى الأحكام والقرارات الصادرة فى الدعاوى التى يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها ويتبع فى الطعن على الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .

مادة 58 :

تتظر المحكمة الاستئنافية الدعاوى بالحالات التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها أو الإضافة إليها كما يجوز ابداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكتملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالاً لا يقبل التجزئة وفي حالتان تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم أجلاً مناسباً للرد على الأسباب أو الطلبات الجديدة .

مادة 59 :

يترتب على الطعن بالاستئناف في الحكم القطعي الصادر وفقاً لحكم المادة 1 من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف وحتى تصدر هذا المحكمة حكمها النهائي يجوز لها إصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير النفقة أو بتعديل النفقة التي قام بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو النقصان .

مادة 60 :

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم أو القرار الصادر في مادة من مواد الولاية على الولاية المال استئنافاً للمواد الأخرى التي لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطاً يتعذر معه الفصل في الاستئناف دون إعادة الفصل فيه .

مادة 61 :

ميعاد الاستئناف ستون يوماً لمن لا موطن له في مصر دون إضافة ميعاد مسافة .

مادة 62 :

للخصوم والنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف كما يكون لها الطعن بالنقض في القرارات الصادرة من هذه المحاكم في مواد الحجر والغيبية والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب .

مادة 63 :

لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو التطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها طريق النقض فإذا طعن عليها في الميعاد القانوني استمر عدم تنفيذها إلى حين الفصل في الطعن وعلى رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ ايداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة أو وصولها إليه وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برايها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر قبل الجلسة المحددة بنظر الطعن وإذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل في الموضوع .

مادة 64 :

لا يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولاية على المال إلا في القرارات الانتهائية الصادرة في المواد الآتية :

1- توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو اثبات الغيبة .

2- تثبيت الوصي المختار أو الوكيل عن الغائب .

3- عزل الوصي والقيم والوكيل أو الحد من سلطته .

4- سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها .

5- استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر .

6- الفصل في الحساب .

الباب الخامس

فى تنفيذ الأحكام والقرارات

مادة 65 :

الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته بالنققات أو الأجور أو المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ وبقوة القانون وبلا كفالة .

مادة 66 :

يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظو وتسليمه جبرا ويتبع فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من اجراءات ويراعى فى جميع الأحوال أن تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يأمر به قاضى التنفيذ ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك .

مادة 67 :

ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الأماكن التى يصدر بتحديددها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان اخر ويشترط فى جميع الأحوال ما يشيع الطمانينة فى نفس الصغير .

مادة 68 :

علسقلم كتاب المحكمة التأسصدرت الحكم أو القرار بوضع الصيغة التنفيذية عليه اذا كان واجب النفاذ .

مادة 69 :

يجب التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الادارة ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤته أو سكناه ومن يناط به ذلك .

مادة 70 :

يجوز للنياية العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة الصغير فى سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك بعد أن تصدر بعد اجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا لتسليم الصغير الى من تحقق مصلحته معها ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ويكون واجب التنفيذ فورا الى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير .

مادة 71 :

ينشاء نظام لتأمين الأسرة من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب يتولى الإشراف على تنفيذى بنك ناصر الاجتماعى يصدر بقواعد هذا النظام واجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزيرة التأمينات .

مادة 72 :

على بنك ناصر الاجتماعى أداء النفقات والأجور وما فى حكمها بما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزيرة التأمين .

مادة 73 :

على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنيابات المهنية وغيرها من جهات اخرى بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعى مرفق به صوره طبق الأصل من الصورة التنفيذية

للحكم وبما يفيد تمام الإعلان أن تقوم بخصم المبالغ فى الحدود التى يجوز الحجر عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب اليها ودون حاجة الى اجراء اخر .
مادة 74 :

إذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعى أو أحد فروعه أو وحدة الشؤون الاجتماعية الذى يقع محل إقامته فى دائرة أيا منهم فى السبوع الاول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء .
مادة 75 :

لبنك ناصر الاجتماعى استيفاء ما قام بأداءه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائه .
مادة 76 :

استثناء ما تقرره القوانين فى شأن قواعد الحجر على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجر عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر أو مافى حكمها للزوجة أو للمطلقة أو الأولاد أو الوالدين فى حدود النسبة الآتية :

- 1- 25 % للزوجة أو المطلقة وتكون 40 % فى حالة أكثر من واحدة .
- 2- 25 % للوالدين أو أحدهما .
- 3- 35 % للولدين أو أقل .
- 4- 40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما .
- 5- 50 % للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى لا يجوز الحجر عليها على 50 % تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم .

مادة 76 مكرراً :

إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر الى المحكمة التى اصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمارته بالأداء ولم يمثل حكمت بحبسة مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً .
مادة 77 :

فى حالة التزام بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الاخرى .

مادة 78 :

لا يترتب على الأشكال فى تنفيذ أحكام النفقة المشار اليها فى المادة السابقة بوقف اجراءات التنفيذ .

مادة 79 :

مع عدم الاخلال باى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون اخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة أشهر كل من توصل الى الحصول على أى مبالغ من بنك ناصر الاجتماع نفاذا لحكم أو لأمر صدر استنادا الى أحكام هذا القانون بناء على اجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة ما علمه بذلك وتكون العقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على سنتين لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعى على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع الزامة بردها .

قرارات وزير العدل الخاصة

بالأحوال الشخصية والولاية على النفس وأجراءات التقاضى

قرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 1985 بشأن أوضاع وإجراءات اعلان وتسليم اشهاد الطلاق الى المطلقة وخطر الزوجة بالزواج الجديد تنفيذا للمرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .

وزير العدل :

بعد اطلاق على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القوانين الأحوال الشخصية .

وعلى المادة 381 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1921 بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها . وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحة التنفيذ وعلى قانون المرفعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 .

وعلى لائحة الماذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 4 يناير لسنة 1955 .

وعلى لائحة الموثقين المنتدبين الصادر بقرار وزير العدل المؤرخ 26 ديسمبر سنة 1955 .

قرار

مادة 1 :

على الموثق المختص بتوثيق اشهاد الطلاق أن يثبت فيه بيانا واضحا عن محل اقامة المطلقة ويكون اثبات هذا البيان بإرشادها فى حالة حضورها توثيق افشهاد وإبرشاد المطلق فى حالة عدم حضورها . ويجب على الموثق المختص فى جميع الأحوال اثبات محل اقامة المطلق فى إشهاد الطلاق .

مادة 2 :

يجب على الموثق خلال سبعة أيام من تاريخ توثيق اشهاد الطلاق اعلان المطلقة لشخصها على يد محضر بوقوع اطلاق وذلك فى حالة عدم حضورها توثيق اشهاد .

مادة 3 :

يجب أن يتضمن الإعلان المشار اليه فى المادة السابقة البيانات الآتية :

1- تايخ وقوع الطلاق .

2- اسم الموثق الذبوثق اشهاد الطلاق ومقر عمله .

3- رقم اشهاد الطلاق ز

4- بيان الطلاق الذى تضمنه الاشهاد .

5- اختار المطلقة باستلام نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها من الموثق المختص خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الاعلان .

مادة 4 :

فيما عدا ما تقدم تطبق القواعد والاجراءات المقررة فى قانون المرفعات والمدنية والتجارية على الإعلان بوقوع الطلاق .

مادة 5 :

على الموثق تسليم المطلقة أو من ينوب عنها نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها بعد أخذ ايصال بذلك يرفق باصل الإشهاد فإذا لم تحضر المطلقة أو نائبها لدى الموثق لاستلام نسخة الاشهاد الخاصة

مادة 4 :

فيما عدا ما تقدم تطبق القواعد والاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية علي الاعلان بوقوع الطلاق

مادة 5 :

علي الموثق تسليم المطلقة او من تنييه عنها نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها بعد اخذ ايصال بذلك يرفق باصل الاشهاد , فاذا لم تحضر المطلقة او نائبها لدى الموثق لاستلام نسخة الاشهاد الخاصة بها يجب علي الموثق تسليم هذه النسخة الى المحكمة التابع لها بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ التوثيق بمقتضى ايصال يفيد ذلك وعلى المحكمة في هذه الحالة ارسالها الي المطلقة بكتاب مسجل بعلم الوصول ان كانت تقيم في مصر او بواسطة وزارة الخارجية ان كانت تقيم في الخارج .

مادة 6:

علي الموظف المختص بالمحكمة قيد نسخة اشهادات اللاق التي تسلم اليه فور استلامها في سجل خاص يبين فيه رقم الاشهاد وتاريخ واسم الموثق واسم المطلقة ومحل اقامة كل منهما وبيان الطلاق الوارد بالاشهاد وتاريخ استلامه نسخة الاشهاد بالمطلقة وعليه ارسالها في اليوم التالي لاستلامها الي المطلقة وفقا لاحكام المادة السابقة مع اثبات تاريخ ورقم الارسال في السجل المشار اليه , والتاشير فيه بعد ذلك بما تم نو تسليم النسخة الي المطلقة .

مادة 7 :

اذا اعيدت نسخة الاشهاد الخاصة بالمطلقة الي النحكمة بعد ارسالها اليها لتعذر تسليمها , فعلي الموظف المختص بالمحكمة حفظها في ملف خاص والتاشير بذلك في السجل المشار اليه في المادة السابقة .

مادة 8 :

علي الموثق المختص بتوثيق وثيقة الزواج ان يثبت في الوثيقة بيانا واضحا عن حالة الزوج الاجتماعية فاذا كان متزوجا فيجب ان يتضمن هذا البيان اسم الزوجة او الزوجات اللاتي في عصمة الزوج ومحال اقامتهن هذا البيان من واقع اقرار الزوج .

مادة 9 :

على الموثق اخطار الزوج او الزوجات اللاتي في عصمة الزوج بالزواج الجديد خلال سبعة ايام من تاريخ توثيق الزواج وذلك بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول ان كانت الزوجة تقيم في مصر او بالطريق الذى رسمه قانون المرافعات المدنية والتجارية ان كانت تقيم في الخارج .

مادة 10 :

يلغى قرار وزى العدل رقم 2445 لسنة 1979 كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا القرار .

مادة 11 :

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .

صدر في 17 / 7 / 1985

وزير العدل

-12

المستشار / احمد ممدوح عطية

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000

13- بالمعاونيين الملحقين للعمل ببنابات

الأحوال الشخصية ومنحهم صفة الضبطية
القضائية

وزير العدل

بعد الاطلاع علي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000

قرر

مادة 1:

يكون للمعاونين العاملين حاليا ببنابات الأحوال الشخصية صفة الضبطية القضائية في خصوص الاعمال التى تتناط بهم أثناء تأديتهم الأعمال وظائفهم , وذلك فيما يتعلق بتطبيق حكم المادة 26 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
كما تثبت تلك الصفة لكل من يعين بهذه الوظيفة .

مادة 2 :

ينشر هذا القانون في القرار الوقائع المصرية , ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة .
صدر في 6 / 3 / 2000 .

وزير العدل

المستشار / فاروق سيف النصر

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000

بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة

براية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ

الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير

او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك

وزير العدل

بعد الاطلاع علي قانون تنظيم بعض الأوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وبناء علي موافقة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية

قرر

مادة 1 :

تتخذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمة او رؤيته او سكناه تطبيقا لاحكام المادتين 67 , 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بمراعاة القواعد والاجراءات المبينه في المواد التالية .

مادة 2 :

يجرى تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمة او سكناه بمعرفة المحضر المختص وبحضور احد الاخصائين الاجتماعيين الملحقين للمحكمة , فان حدثت مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح والارشاد - برفع الامر لقاضى التنفيذ ليامر بالتنفيذ والاستعانة بجهة الادارة بالقوة الجبرية ان لزم الامر , ويحرر الاخصائى الاجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق باوراق التنفيذ .

مادة 3 :

يراعى في جميع الاحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يامر به قاضى التنفيذ , ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك علي النحو المبين في المادة 66 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

مادة 4 :

في حالة عدم اتفاق الحاضن او من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم علي المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير , ويكون للمحكمة ان تنتقى من الاماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب - قدر الاماكن - وظروف اطراف الخصومة , مع مراعاة ان يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولا يكبد اطراف الخصومة مشقة لا تحتمل :

1- احد النوادى الرياضية والاجتماعية .

2- احد مراكز رعاية الشباب .

3- احدى دور رعاية الامومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق .

4- احدى الحدائق العامة .

مادة 5 :

يجب ان لا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات اسبوعيا فيما بين السعة التاسعة صباحا والساعة السابعة مساء . ويراعى قدر الامكان ان يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم .

مادة 6 :

ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم .

مادة 7 :

لاى طرف من اطراف السند التنفيذى ان يستعين بالاخصائى الاجتماعى المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التى اصدرت حكم الرؤية لاثبات نكول الطرف الاخر عن التنفيذ في المواعيد والاماكن المحددة بالحجم , ويرفع الاخصائى الاجتماعى تقريرا للمحكمة بذلك اذا ما اقام الطالب دعوى في هذا الخصوص .

مادة 8 :

ياتزم المسئول الادارى بالنوادى الرياضية او الاجتماعية او بمراكز رعاية الشباب او بدور رعاية الطفولة والامومة التى يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيها , وبناء علي طلب اى من اطراف السند التنفيذى , ان يثبت في مذكرة يحررهاحضور او عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وببداية الصغير .

ولمن حررت المذكرة بناء علي طلبه ان يثبت مضمونها في محضر يحرر في قسم او مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ .

مادة 9 :

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 6 / 3 / 2000

وزير العدل

المستشار / فاروق سيف الدين

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة

2000 بالاجراءات التي تتخذها النيابة العامة

في شان جرد اموال المعين بالحماية

وزير العدل

بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 :

قرر

مادة 1 :

تتبع الاجراءات المبينة في المواد التالية في شان جرد اموال المعينين بالحماية وفقا لحكم المادة 41 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

مادة 2 :

تخطر النيابة العامة من صدر في غيبته قرارا من المحكمة بتعيينه وصى او قيم او وكيل عن الغائب او مساعد قضائى او مدير مؤقت بالقرار الصادر ، وذلك لشخصية علي يد محضر ، فان اعترض خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 40 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار اليه وجب اتباع حكم المادة 39 من ذلك القانون .

مادة 3 :

تخطر النيابة العامة النائب المعين وذوى الشان بالموعد الذى حددته لجرد اموال المعنى بالحماية ، وذلك بموجب اعلان علي يد محضر ، وللنيابة العامة دعوة القاصر الذى اتم خمس عشرة سنة ميلادية الحضور اجراءات الجرد متى رات ضرورة لحضوره .

مادة 4 :

تتولى النيابة العامة بنفسها او بمن تتدبه لذلك من معاونين الملحقين بها مباشرة اجراءات الجرد .

مادة 5 :

تثبت الاجراءات التى تتخذ فى شان جرد اموال المعنى بالحماية فى محضر من نسختين يشار فيه لتاريخ افتتاح المحضر ومكانه وشخص القائم به ، واثبات دعوى ذوى الشان والنائب المعين لحضور الجرد واثبات - حضور من حضر منهم واقواله ان رغب فى الادلاء باقوال تتعلق بما سيتم جرده من اموال وحقوق وديون .

مادة 6 :

تثبت حالة الاختتام التى امرت النيابة العامة بوضعها عند حصر الاموال اعمالا للمادة 33 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار اليه ، بعد التأكد من سلامتها يتم رفعها ، ويطبق ما سبق حصره من اموال علي الواقع .

مادة 7 :

يتم جرد جميع الاموال والمنقولات مع بيان اوصافها وتقدير قيمتها , وللنيابة العامة ان تستعين في ذلك باهل الخبرة من المختصين , وفي هذه الحالة يثبت في المحضر اسم وعمل من قام بهذا التقدير , فان تعذر الاستعانة باهل الخبرة وقت الجرد , كان للنيابة العامة ان تحتفظ مؤقتا على ما لم تقدر قيمته من الاموال او تعين عليها حارسا ان لزم الامر لحين عرضها علي خبير لتقدير قيمتها , علي ان يثبت في المحضر اوصاف ما تم التحفظ عليه .

مادة 8 :

وان كان من بين اموال المعنى بالحماية معادن او احجار ثمينة او حلى . يجب بيان نوعها ووزنها وعيارها , وذلك بمعرفة اهل الخبرة , فان تعذر ذلك وقت الجرد اتبع حكم المادة السابقة . مادة 9 :

يرفق بمحضر الجرد مذكرة مبالغه تتضمن - بحسب الاحوال - نوع واوصاف واوزان زاعيار الاشياء والاموال التي عهد بها اليه وقيمة كل منها , ويثبت مضمون ما اشتملت عليه المذكرة في المحضر .

مادة 10 :

يتم اثبات ما يوجد من النقود السائلة مع بيان نوعها ومقدراها .

مادة 11 :

يتم اثبات ما يوجد من الاسهم والسندات , وترقم اوراقها ويؤشر علي كل منها من القائم بالجرد .

مادة 12 :

تثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية , وترقم صحائفها ويؤشر علي ما لم يسبق التاشير عليه من قبل اثناء حصر الاموال , وتتمل الفراغات بوضع علامات خطيه .

مادة 13 :

للنيابة العامة ان تستعين بخبير حسابي لفحص الدفاتر والسجلات التجارية والسندات توصل الى ما للمعنى بالحماية من اموال وحقوق وما عليه من التزامات مالية .

مادة 14 :

تثبت حالة الخزان المعلقة ان وجدت , وبعد فتحها يتم جرد ما بها من اموال ومستندات وغيرهم .

مادة 15 :

اذا تبين اثناء الجرد وجود وصية مفتوحة تعين اثبات حالتها ومضمونها بالمحضر بعد التاشير عليها من القائم باعمال الجرد .

مادة 16 :

اذا تبين اثناء الجرد وجود وصية او اوراق اخرى مختومة يتم اثبات ما يوجد علي ظاهرها من كتابة او ختم , والتوقيع علي المظروف الذي يحتويها من القائم باعمال الجرد والحاضر من ذوى الشأن والنائب المعين , وتحديد اليو الذي يتم فض المظروف فيه بمعرفة النيابة العامة واعلان الحاضرين بذلك , وفي اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فض الاحراز واثبات حالة ما يوجد بها من اوراق وغيرها , وتامر بعرضها علي المحكمة المختصة .

مادة 17 :

اذا تبين للنيابة العامة من ظاهر ما هو مكتوب علي الاحراز المختومة انها مملوكة لغير ذوى الشأن , تعين عليها استدعاؤها في ميعاد تحدده لحضور فض الاحراز , وفي اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فضها ولو لم يحضر من تم استدعاؤهم و فان تبين ان الاحراز لا شان لها بالمعنى بالحماية تسلمها لذوى الشأن او تعيد تحريزها لتسلم اليهم عند طلبها . فاذا ثار نزاع في هذا الشأن تعين عرض امره علي المحكمة المختصة .

مادة 18 :

يثبت في محضر بيان ما سبق نقله الي احد المصارف او الى اى مكان اخر من الاموال والاوراق المالية والمستندات والمصوغات اعمالا للفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 1 لسنة 200 المشار اليه , ويتم حصر وتقييم هذه الاموال والمستندات وغيرها بمراعاة القواعد المتقدمة .

مادة 19 :

في حالة وجود نزاع علي اى من الاموال او الاشياء التى تم جردها تعين عرض الامر بشأنها علي المحكمة المختصة بعد اتخاذ الاجراءات التحفظية او المؤقتة المناسبة ز

مادة 20 :

ان تعذر اتمام اجراءات الجرد في يوم افتتاح المحضر تعين اثبات ما تم من اجراءات في حينه وارجاء الاعمال الاخرى ليوم تال يحدد ويوقع علي المحضر من النائب المعين والحاضر من ذوى الشان والقائم باعمال الجرد , ويعد توقيعهم بمثابة اخطار لهم باليوم المحدد لاستكمال اعمال الجرد .

مادة 21 :

بعد اتمام اعمال الجرد تسلم الاموال للنائب المعين ويوقع ذوو الشان والقائم باعمال الجرد والنائب المعين علي المحضر ويعد النائب المعين مسئولا عن الاول التى تسلمها من تاريخ توقيعيه . وترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه علي النحو المبين بالمادة 42 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار اليه .

مادة 22 :

في حالة مصف لتركة قبل تعيين النائب عن المعنى بالحماية ومباشرة النيابة العامة لاجراءات الجرد يتبع حكم المادة 45 / 1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 في شان هذه الاجراءات .

مادة 23 :

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به من اليوم لتاريخ نشره . صدر في 6 / 3 / 2000

وزير العدل

المستشار / فاروق سيف النصر

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000

بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين

الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية

وزير العدل

بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية الصادر رقم 1 لسنة 2000 : وبناء علي موافقة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية .

قرر

مادة 1 :

ينشا بمقر كل محكمة مكتب للاخصائيين الاجتماعيين يخضع للاشراف المباشر لرئيسها .

ولرئيس المحكمة الابتدائية انشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية التابعة له ويسند الاشراف على اعمالها لقاضى المحكمة الجزئية .

مادة 2 :

يعد سجل بكل محكمة انشاء بمقرها مكتب لاختصاصيين لقيده الماموريات التي تعهد بها المحكمة لهم .
وتقيد المامورية في السجل بارقام سلسلة مع بداية كل عام قضائى . وتتضمن بيانات السجل ما يلى :
رقم الدعوى . اسماء المدعين عليهم زمحال اقامتهم , تاريخ قرار المحكمة , وملخص لمضمون القرار , اسم الاختصاصى الاجتماعى المنتدب , تاريخ استلام المامورية وتوقيعه بالاستلام , وتاريخ ايداع التقرير وعدد اوراقه وتوقيع مقدمه .
مادة 3 :

يقوم رئيس المحكمة الابتدائية او من يعهد اليه من قضاتها بمراجعة القيد في السجل المبين بالمادة السابقة شهريا .
للقوف على حسن سير العمل بمكتب الاختصاصيين الاجتماعيين , ووضع القواعد اللازمة لضبط العمل به .
ولرئيس المحكمة الابتدائية - عند اللزوم - ان يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل باقتراح رفع اسم من يثبت عدم صلاحيته لاداء العمل من الاختصاصيين الاجتماعيين .

مادة 4 : يعهد الى كل من المبينة اسماؤهم باكتشوف المرافقة لقرار وزير العدل باصدار قوائم الاختصاصيين الاجتماعيين بالعمل كاختصاصيين اجتماعيين بدوائر المحاكم الابتدائية المبينة فريق اسم كل منهم .
مادة 5 :

تعهد المحكمة بامامورية للاختصاصى الاجتماعى حسب دوره في الترتيب الوارد بالكشف الخاص بها , وللمحكمة ان تعهد بالمامورية لاختصاصى بعينه دون التزام بهذا الترتيب اذا رات ذلك لاسباب تقدرها .
مادة 6 :

يتعين على الاختصاصى الاجتماعى التواجد بالمكتب المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار خلال الايام التى يحددها رئيس المحكمة الابتدائية , وبصفة خاصة في الايام التى تنتظر خلالها جلسات الاحوال الشخصية واليوم التالى لها ,
لاستلام الاخطارات الخاصة بالماموريات التى تامر بها المحكمة . علي ان يكون التواجد بمقار المحاكم الجزئية خلال تلك الايام لاستلام اخطارات الماموريات او ايداع التقارير بحسب الاحوال .
مادة 7 :

يجب على امين سير الدائرة اثبات اسم الاختصاصى الاجتماعى الذى عهد اليه بمامورية على غلاف ملف الدعوى , ويوقع الاختصاصى الاجتماعى فى السجل المبين في المادة الثانية من هذا القرار بما يفيد اطلاعه على ملف الدعوى وتاريخ ذلك .
مادة 8 :

يجب على الاختصاصى الاجتماعى المبادرة بمباشرة المامورية المكلف بها فور توقيعها على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار , وان يودع تقريره عنها في موعد غايته عشرة ايام .
مادة 9 :

علي الاختصاصى الاجتماعى ان يثبت في تقريره بكافة الاجراءات التى اتخذها في سبيل مباشرة المامورية , وملخص للحالة او المسالة المعروضة عليه , وكافة ما تكشف له من خلال البحث , وخاصة ما يتعلق بالامور الاتية :

1- رقم الدعوى واسماء اطراف الخصومة ورقم قيد المامورية في السجل وتاريخ استلامه لها .

2- الحالة الاجتماعية لاطراف الخصومة . وجنسياتهم وديانتهم وعمل كل منهم .

3- الحالة الاقتصادية لاطراف الخصومة .

4- المستوى الثقافى والعلمى لاطراف الخصومة .

- 5- بحث الحالة من حيث محل الإقامة ووصافة والمستوى المعيشى والبيئة المحيطة .
- 6- بحث المستوى الثقافى والعلمى لأبنائ اطراف التراع , ودور التعليم الملحقين بها والصف الدراسى ومستوى التحصيل , وذلك من خلال الرجوع الى المختصين بها وعن طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتبات في هذا الخصوص .
- 7- ان كان الابناء ملتحقين بعمل يجب ا يثبت في التقرير نوع هذا العمل وطبيعته وما اذا كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدأ تتفق وطبيعة العمل من عدمه والدوافع لالتحاق الابناء بهذه الاعمال .
- 8- ان كان احد افراد الخصومة مريضاً بمرض مزمن او عاهة جسمية او عقلية تعين على الاخصائى اثبات ذلك في تقريره , وما اذا كان يتلقى علاجاً من عدمه .
- وعلى الأخصائى ان يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلى لحياة أطراف الخصومة وابنائهم .وان يدعم ذلك بالمستندات المؤدية قدر الإمكان بما فى ذلك التصوير الفوتوغرافى للمسكن بعد الحصول على اذن المقيمين به والمنطقة التى يقع بها , وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلى .
- مادة 10 :

- يحرر التقرير من نسختين متطابقتين , وتوقع جميع اوراقه من الاخصائى الاجتماعى ويثبت فيه تاريخ انتهاء المامورية وتاريخ ايداع التقرير مع مراعاة الاتى :
- 1- تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب المحكمة وبمعرفة الاخصائى القائم بالمامورية ويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد ايداعه التقرير كما على ملف الدعوى الصادر فيها المامورية بما يفيد ذلك الايداع وعدد اوراق التقرير المودع منه .
- 2- يقوم امين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة الاخرى بالتوقيع على كافة اوراقها ويعيدها للاخصائى الاجتماعى لايداعها سجل المكتب المبين بالمادة الاولى .
- 3- يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الاحوال الشخصية المختص بالقيد في السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار و بختم اوراق نسخة التقرير , وتحفظ بالمكتب بعد ادراجها ضمن كشوف سلسلة للرجوع اليها عند الضرورة .
- 4- مادة 11 :
- 5- لوزير العدل ان يضم اخصائين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية بعد موافقة وزيرة التامينات الاجتماعية . وله ان يرفع اسم اى اخصائى اجتماعى من القوائم الخاصة بكل محكمة مع اخطار جهة عملة بذلك , وان ينقل ايا منهم للعمل بدوائر محاكم ابتدائية اخرى لمصلحة العمل .
- مادة 12 :

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به من غاليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر في 6 / 3 / 2000

وزير العدل

المستشار / فاروق سيف النصر

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000

باجراءات القيد والشطب في السجل

الخاص بمواد الولاية علي المال

وزير العدل بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .

قرر

مادة 1 :

ينشأ في كل نيابة كلية سجلا لقيد الطلبات المتعلقة بمسائل الولاية والوصاية والحجر والغيبة والمساعدة القضائية تنفيذا لحكم المادة 32 من القانون رقم 1 لسنة 2000 , وتتبع والاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار في شان القيد والشطب في هذا السجل .

مادة 2 :

يتم القيد في السجل المشار اليه المادة السابقة , علي النحو التالي :
اولا : تقيد الطلبات بارقام متسلسلة تبدا فى بداية كل عام قضائى , وتنتهى بنهايته .
على ان تقيد الطلبات الخاصة بعام 2000 اعتبارا من 15 / 3 / 2000 الى 31 / 9 / 2000 .
ثانيا : يقيد كل طلب في صفحة مستقلة , وفقا لما هو مبين بالنموذج المرفق بالقرار . وتمهر صفحات السجل بخاتم النيابة .

ثالثا : يتم اثبات قيد الطلب فور تقديمه بمعرفة رئيس قلم الاحوال الشخصية او من يقوم مقامه , ويعتمد القيد من رئيس النيابة الكلية في موعد اقصاه اليوم التالى لتاريخ القيد .
رابعا : يتم اثبات تاريخ القيد وساعته واسم الطالب وموطنه بعد التأكد من شخصيته , واثبات صفته بالنسبة للمقدم ضده الطلب . وبيان سند وكالته الذى يخوله الحق في تقديم الطلب , وتثبت بيانات التوكيل بالسجل , ويرفق التوكيل بملف الطلب ان كانت بيانات التوكيل بالسجل ويرفق التوكيل بملف الطلب ان كانت الوكالة عامة وفى جميع الأحوال يجب أن يوقع مقدم منه إن كانت الوكالة عامة وفى جميع الأحوال يجب أن يوقع مقدم الطلب قرين تلك البيانات فى الموضوع المعد لذلك بالسجل .

خامسا : بيان اسم المتقدم ضده الطلب وسنة وموطنه وديانته وجنسيته .
سادسا : يثبت ملخص لموضوع الطلب فى الموضوع المعد لذلك بالسجل .
سابعا : يثبت منطوق القرارات الصادرة من النيابة العامة وما اتذته فى شأن أى الاجراءات التالية , مع بيان اسم وصفة القائم بها وتاريخ اتخاذها وتوقيعه قرين ذلك :

- 1- اجراءات حصر أموال وحقوق المعنى بالحماية
- 2- اجراءات وضع الأختام ورعها .
- 3- رقم الأمر الصادر بالتريخيص للنيابة العامة فى نقل الأموال والأوراق الالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه الى خزانة احد المصارفى أو الى أى مكان أمين .
- 4- بيان الجهة التى أودعت لديها تلك الأشياء وتاريخ ايداعها ورقم الإيداع .
- 5- أى قرارات اخرى تأمر بها النيابة العامة .

ثامنا : يثبت تاخير ومنطوق القرار الصادر بتعيين النائب عن المعنى بالحماية واسمه وموطنه وتاريخ اخطاره بقرار تعيينه ان صدر فى غيبته كما يثبت تاريخ اعتراضه على هذا التعيين فى حالة اعتراضه وتاريخ صدور القرار الصادر بتعيين اخر بدلا منه وتتبع فى شأنه الاجراءات السابقة .

تاسعا : يثبت تاريخ الاجراءات التى اتبعتها النيابة العامة فى شأن جرد أموال المعنى بالحماية بعد تعيين النائب عنه وشخص القائم بالجرد واسم عضو النيابة الذى وقع على محضر الجرد .
كما تثبت كافة القرارات المتعلقة بنذب أهل الخبرة لتقييم الأموال والديون .
عاشرا : يثبت تاريخ تسليم الأموال التى تم جردها للنائب المعين بعد اثبات اسمه وموطنه وتوقيعه على ما يفيد ذلك فى الموضوع المخصص بالسجل .
حادى عشر : يثبت تاريخ تعيين مصرفى على التركة ورقم الدعوى الصادر فيها قرار تعيينه واسم المصرفى وموطنه وتاريخ استلامه لأموال التركة والريخ الانتهاء من أعمال التصفية .
ثانى عشر : تثبت كافة القرارات الاخرى التى تصدرها المحكمة فى خصوص ادارة أموال المعنى بالحماية .
ثالث عشر : تثبت كافة القرارات التى تصدرها محكمة ثانى درجة فى خصوص مواد الولاية على المال وتاريخ صدورها .
رابع عشر : يثبت تاريخ القرار النهائى الصادر بشطب الطلب وويدون فى السجل عبارة " شطب القيد " ورقم المادة الصادر فيها ذلك القرار .
خامس عشر : لا يجوز تعديل القيد أو الكشط أو النحشير فيه أو التغيير وعند اثبات بيان بطريق الخطأ يتم اثبات ابيان الصحيح بجواره مع وضع أقواس على البيان الخطأ وفى هذه الحالة يتعين اعتماد التعديل من رئيس النيابة العامة المختص .

مادة 3

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره صدر فى 2000 /3/6

وزير العدل

المستشار / فاروق سيف النصر